

Giriş

Türk kamu yönetiminin temel kavramları; merkezden yönetim, yerinden yönetim, yetki genişliği, özerklik, vesayet denetimi ve idarenin bütünlüğü gibi kavramlarından oluşur. Bunlar, kimi kitaplarda yönetim yapısına egemen olan ilkeler gibi başlıklar altında da toplanabilir. Yönetim yapısına egemen olan ilkeler başlığı altında, yukarıda sözü edilen kavramlara, kamu tüzel kişiliği ve idarenin kanuniliği ilkesi de eklenir³. Bu bölüm altında, tüzel kişilik ve idarenin kanuniliği ilkesine yer verilmemiş, ancak merkezle yerel arasındaki ilişkiler kapsamında, subsidiyarite (hizmette yerellik) ilkesi konu başlıkları arasına alınmıştır. Ayrıca; sözü edilen kavramların doğru bir çerçevede anlaşılabilmesi için devlet sistemleri ve hükümet sistemlerini açıklamaya yönelik iki bölümle giriş yapılmıştır. Tüzel kişilik konusunun bölüm içinde incelenmemesi, konunun ayrı bir bölüm olmayı gerektirecek kadar önemli olması ve incelenmesi halinde bu bölümün başlı başına bir kitap hacmine ulaşacağı kaygısı kaynaklıdır. İdarenin kanuniliği ilkesine ise bölümün başlığı “temel kavramlar” konulduğu için yer verilmemiştir. İlke; “idarenin eylem ve işlemlerinin hem kanuna dayanmasını hem de kanuna aykırı olmamasını” (Gözler 2019:20) vurgulayan boyutuyla da temelde idare hukukunun konusu içine girmektedir. Bu bölüm altında sözü edilecek kavramların, idare hukukuyla olan bağları yeri geldikçe ortaya konacak olmakla birlikte, esas olarak yönetim biliminin temel yaklaşımı çerçevesinde kalınmaya çalışılacaktır.

Peki bu kitap içinde kamu yönetiminin temel kavramları gibi bir başlık açılmaya neden ihtiyaç duyulmuştur? Öncelikle şunu söylemek gerekir ki; bu bölüm, sadece diğer kitaplarda da bulunduğu ya da bu kitapta olmaması bir eksiklik doğuracağı için yazılmamıştır. Bu bölümü diğer kitaplardan ayıran en önemli farklılık, kurgusu ve yazım dili olacaktır. Yukarıda kısaca başlıklar halinde sıralanan kavramlar, üstteki paragrafta da belirtildiği gibi, bir yönüyle hukuk, diğer yönüyle yönetim biliminin teknik tartışma konularıdır. Bu bölüm altında ise bu teknik taraf mümkün olduğunca azaltılarak, kolay okunacak ve anlaşılacak bir metin oluşturulmaya çalışılmıştır.

Ders kitabı ya da makaleler gibi akademik nitelikteki yayınların en önemli sıkıntısı, olayı ya da olguyu gösterebilmek için sürekli **bildirici** bir dil kullanmasıdır. Kimi zaman buna didaktik de diyoruz. Yani öğretme maksatlı. Akademik dil, sürekli olarak **olanı** en yalın haliyle göstermeye çalışır. Hele bir de söz konusu olan kamu yönetimi metni ise, mevzuatla desteklenmiş dil, bir süre sonra okuyucuyu bezdirme noktasına getirir. Sınav dönemlerinde sınavdan bir gece öncesinde bu tür teknik metinleri okuyan öğrenciler ne söylemek istediğini gayet iyi anlayacaktır. Gözler, (2021) dilin sadece bildirme işlevi olmadığını bunun yanında bir de “belirtme” ve “etkileme” işlevi olduğunu söyler. Bu işlevleri kullanarak metnin bir roman ya da hikaye gibi olmasa bile kolay okunması gerektiği ve okunan her sayfanın, her satırın, sonraki kısımlar için merak uyandırması gerektiğini söyleyebiliriz.

Ancak, bunu yapmak hiç kolay değildir. Çünkü, yazıya dökülmüş her konunun doğrudan kendisiyle, kendisinin anlatılmış hali arasında bir mesafe olması kaçınılmazdır. Konu geçmişi ilgilendiriyorsa hafıza, geleceği ilgilendiriyorsa bir miktar hayal gücü eşliğinde yazıya dökülür. Ama hangi zaman dilimine ait olursa olsun, sözü edilen mesafe kaçınılmazdır. Roman ve hikaye gibi metinlerde bu mesafenin azaldığı, buna karşın akademik metinlerde bu arttığı bilinen bir gerçektir. Bu bölümde mesafe mümkün olduğunca kısa tutulmak istenmiştir. Bu amaçla, hemen bölümün başında zamandan ve mekandan

¹ Bu bölüme yapılacak atıflar için künye (APA 6.0): Yaslıkaya, Refik. 2021. “Kamu Yönetiminin Temel Kavramları”. S. XX-XX sayfa aralığı buraya yazılacak içinde Kitabın adı buraya yazılacak, editör H. Yaylı. Ankara: Orion.

² Kırıkkale Üniversitesi, İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, (refik@kku.edu.tr)

³ Bir örnek için Bkz. (Gözler 2019:20-84)

bağımsız bir dünyada, hayali⁴ bir devletin kurulma hikayesi ile başlanmış ve ilerleyen başlıklarda, bu devletin kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi için nasıl örgütleneceği, kamu yönetimi alanının temel kavramları çerçevesinde ortaya konulmuştur.

1. Bölümün Kapsam ve Sınırlılıkları

İncelenen kavramların tek başına anlamlı olduğu kadar diğer kavramlarla olan ilişkileri de göz önünde tutulmuş, her bir kavram bütüne götüren parçalar olarak tasarlanmıştır. Anlatımı güçlendirebilmek için yeri geldikçe okuyucunun hayal gücünü kullanması, senaryolar yazabilmesi ve hem bütüne götüren parçaları görebilmesi hem de bütün içindeki parçaları seçebilmesi amacı güdülmüştür.

Bu başlık altında anlatılan incelenen temel kavramlardan hiçbirisi, her zaman ve her yerde geçerli, aynı anlama gelen, aynı özelliklere sahip standart kavramlar değildir. Bir ilke, kurum, ya da olguya bakış şekli başka bir ülkede birebir aynı olmaz. Bu nedenle karşılaştırmalı kamu yönetimi alanında yapılan genellemelerin neredeyse tümü, içinde hatalar barındırır. Burada anlatılan temel kavramlar, esas olarak Türk Kamu yönetimi baz alınarak açıklanmaya çalışılsa da her birinin kökeni devletlerin binlerce yıllık tarihi içinden süzülerek gelmektedir. Örneğin yerel yönetim kurumu Türkiye’de bir buçuk asra yakın bir tarihe sahiptir. İlk yerel yönetim tecrübelerini 12. yüzyıldan itibaren oluşturan Batı düşünüldüğünde, bu oldukça yeni bir tarihtir. Üstelik sözü edilen yerel yönetim kurumları, temel olarak Batıdaki örneklerine bakılarak ortaya çıkmış yapılardır. Bu yapıları konuşurken mutlaka uygulamanın kaynaklarına da gitmek gerekmektedir. Bu durumda da sözü edilen sorunla karşılaşılır. Türkiye’de yerel yönetim özerkliğinden söz etmekle Almanya’daki bir yerel yönetimin özerkliğinden söz etmek aynı konuları konuşmak anlamına gelmez. Ama bu çalışma içinde en azından temel noktalar düzeyinde genellemeler yapılmaya çalışılmıştır. Bu genellemeler yapılırken de tarihten (zaman), coğrafyadan (mekan) ve ideolojiden bağımsız düşünölmeye çalışılmıştır.

Bölüm içinde merkezden yönetim, taşra örgütlenmesi ve yerinden yönetim başlıkları altında esas olarak bu yönetim düzeylerinin teorisi anlatılmaya çalışılacak, zorunlu kalmadıkça örgütlenmeye ilişkin detaylara girilmeyecektir.

Temel vurgular ve açıklama biçimi, ontolojik bir yaklaşıma oturtulacaktır. Yani sözü edilen ilkelerin ve bu ilkelere uygun olarak ortaya çıkan kurumsal yapıların varlık nedenleri ve bir ölçüde işlevlerine odaklanılacaktır. Bu yapılırken devlet sisteminin tüm kamu yönetimi örgütlenmesi üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu belirtmek lazımdır. Bu durum, ilgili bölümlerde yeri geldikçe detaylandırılmış ve federal devlet - üniter devlet ayrımının sonuçları ortaya konmuştur. Ama esas olarak üniter bir devlet yapılanması üzerinden gidildiği unutulmamalıdır. Yalnızca Türk kamu yönetimine özel durumlar ya da örnekler yeri geldikçe açıklamalar içinde yer alacaktır.

2. Kamu Yönetimini Çalışmak ya da Tuval Üzerine Resim Yapmak

Kamu yönetimi, Türkiye’nin yönetim yapısı, hatta kısmen idare ve anayasa hukuku derslerinde, Türkiye özelinde kamu yönetimi ya da kimi zaman idare dediğimiz işlev, dersin önemli parçalarından birini oluşturur. Karşılaştırmalı kamu yönetimi ismini taşıyan derslerde ise, Türkiye dışında başka ülkelerin kamu yönetimi sistemleri, kimi zaman belli gruplar altında kimi zaman da doğrudan Türkiye ile karşılaştırılarak anlatılır. Ama ister Türkiye özelinde anlatılsın, ister başka ülke örnekleri üzerinden, bu derslerin genellikle üç önemli boyutu vardır. Yönetim bilimi kapsamında yönetmenin teorisi; yönetime

⁴ Her ne kadar bölüm içerisinde, bu devletin hayali ya da bu kitabın bir senaryosu olarak tasarlanmış olduğu belirtiliyor olsa da aslında detaylar dışarıda bırakıldığında, tarihi gerçekliği önemli oranda yansıttığı söylenebilir. Belli bir ülkenin tarihi üzerinden bu bölüm yazılacak olsaydı, muhtemelen o ülkenin tarihsel arka planı ortaya konularak yazılırdı. Ama bizim amacımız, tüm ülke kamu yönetimleri için geçerli olabilecek bir tarihsel arka plan yaratmaktır.

uygulanan hukuk anlamında idare hukuku ve ilgili kamu yönetim yapısının örgütlenmiş hali. Hangi boyutta anlatılırsa anlatılsın, bu derslerde, kamu yönetimi dediğimiz şeyin bitmiş, çerçevenilmiş, duvara asılmış halini görürsünüz. Belli anayasal ilkeler üzerine oturtulmuş; örgütlenmesi tamamlanmış; ilişkiler ağı belirlenmiş; hatta isimlendirmelerin yapıldığı bir yapıdır bu. Kamu yönetimi bu haliyle ressamın tamamladığı ve duvara astığı bir tabloya benzer. Tabloyu defalarca seyredebilirsiniz; defalarca okuyabilirsiniz; hatta ezberleyebilirsiniz. Ama tablonun çok önemli bir zaafı ve kırılganlığı vardır. Gördüğünüz şey bir anayasa metniyle, hatta yeri geldiğinde bir yasayla, radikal bir şekilde değiştirilebilir. Hükümet sistemi değiştirilir; yapı baştan aşağı değişir. Bakanlıklar kaldırılır, yeni bakanlıklar kurulur, bakanlıklar birbiriyle birleştirilir ya da ayrılır; yapı değişir. Bakanlığın birinin görev tanımına giren bazı konular, bir yasal düzenlemeyle başka bir bakanlığa verilir; yapı değişir. Hatta bazen bakan değişir; yapı değişir. Bu kadar değişmeye müsait bir yapıyı, örgütleri, ilişkiler ağı ya da görev ve sorumlulukları itibarıyla ezberlemek bile işe yaramaz. O halde kamu yönetimi çalışmak için daha derine inmeye ihtiyaç vardır. Bu derinliklerde ise kamu yönetiminin temel kavramları vardır. Bunlar da bir ölçüde değişmeye ya da gelişmeye müsait kavramlar olsa da yapının gözle görülen son hali kadar kırılgan değildir.

Yukarıda, kamu yönetimi çalışırken gördüğümüz şeyi, bitmiş ve duvara asılmış bir tabloya benzetmiştik. Siz sadece güzel bir resmi görürsünüz. Ama o resmin yapılmaya başladığı ilk andan, bittiği son ana kadarki süreci gözünüzün önüne getirin. Hangi aşamalardan geçer bir resim. İşte bizim yapmamız gereken şey de bu. Yani resmin bitmiş haline değil, bitene kadar geçirdiği sürece odaklanmak. Ressamın her fırça darbesini hatırlamak. Sürecin en başına gittiğimizde ressamın resmini yapmak için önce tuvalini hazırladığını görürüz. Ardından resmin temasına bağlı olarak onu komple boyar. Örneğin; bir sonbahar manzarası çalışacaksa tüm zemini önce kirli sarı ya da kahverengiye çalan tonlar kullanarak boyar. Ardından resmin objelerini oluşturur. Örneğin; yapraklarını dökmüş ağaçları, kesilmiş buğday başaklarını ya da yeşilden sararmaya yüz tutmuş çimenleri. Her obje tuvalin üstünde belirirken, tuvale atılmış o ilk kat boyayla karışarak ortaya çıkar. Kamu yönetimi üzerine çalışırken de büyük resmi görmek kadar, resmi oluşturan parçaların birbirleriyle ilişkilerini görmek önemlidir. Bu ilişkileri görmeden zaten büyük resmi de gerçek manasıyla anlayabilmek mümkün değildir.

Bunun için öncelikle tuvali (devleti) hazırlarsınız. Ardından ilk kat boyayı (devlet ve hükümet sistemi) atarsınız. Sonraki aşamada en azından iki ana renkte (merkezden yönetim ve yerinden yönetim) zemini oluşturursunuz. Resmin diğer parçaları (başkent, taşra, hizmet yerinden yönetimleri, yerel yönetimler vb.) yavaş yavaş eklenir. Resim üzerindeki her bir parça, hem diğer parçalardan, hem zemindeki boyalardan etkilenerek rengini alır. Renkler birbirine karışır; sarı ile mavi birleşir yeşilin farklı tonlarında renkler ortaya çıkar. Öyleyse tuvalimizi hazırlayarak ve ilk kat boyamızı atarak resmimizi yapmaya başlayabiliriz.

3. Devlet Nedir? Sorumlulukları Nelerdir? Nasıl ve ne zaman ortaya çıkmıştır?

Bugün bir ülkenin kamu yönetimi yapısını incelemeye başlarken, öncelikle onu bir devlet olarak ele alıp, devlet sistemini tanıyarak yola çıkarız. Bu çerçevede, öncelikle onun üniter bir devlet mi, bir federasyon mu, ya da özerk bölgelere geniş yetkiler tanıyan bir bölgesel devlet mi olduğunu tespit ederiz. Ama belki ilk olarak bu tespitin çok daha gerisine gidip, devlet dediğimiz aygıtın ne olduğunu, hangi tarihsel ve sosyolojik koşulların ürünü olarak ortaya çıktığını görmemiz gerekir. Böyle bir tartışmayı yapabilmek için ne kadar geriye gitmemiz gerektiği ise bir başka tartışma alanıdır. Genel kabul gören yaklaşıma göre, insanoğlunun yerleşik hayata geçişinin oldukça ileri bir evresinde, köy ve klan kültüründen kentsel bir yaşama geçtiğini söylemek, bu aşamada bize başlangıç noktası oluşturmak açısından yeterlidir.

Bir grup insanın (bir coğrafyada yaşayan topluluğun), bir arada yaşamaları nedeniyle belki başlangıçta bir yönetim mekanizmasına ihtiyaç duyulmamış ya da bu ihtiyaç köyün yaşlıları ya da -varsa- büyücüsü

eliyle sağlanmış olabilir. Bugün de köy dediğimiz küçük yerleşim yerlerinde yer alan yöneticiler, temelde köyün devletle ilişkilerini yürüten araçlar pozisyonundadır. Köye ait ihtiyaçlar da temelde sınırlı ihtiyaçlardır. Ancak neolitik dönemlere tarihlenen, köyden kente geçişin ilk doğurduğu ihtiyaç, “yönetme” ihtiyacıydı. Çünkü nüfus artmıştı ve en azından kent denilen alana sıkışmış insanlar arasında düzeni sağlamak için belli kurallara ihtiyaç duyulmuş olmalıdır. Elimizde yazılı kanıtlar olmadığından, ilk yönetici kitlenin nasıl ortaya çıktığı konusunda net bilgilerimiz yok. Yine varsayımsal olarak, ilk yöneticilerin topluluğu koruma-kollama görevini üstlenen daha güçlüler ya da dini, uhrevi bir çeşit görevleri yerine getiren kişiler olduğunu söyleyebiliriz.⁵ Ama kişilerden bağımsız olarak, yeni durumun ortaya çıkardığı en önemli gerçek, yönetme işleviydi. Bu da toplumda en azından başlangıç düzeyinde bile olsa bir yöneten-yönetilen ayrımının doğduğunu ve ilkel de olsa **devlet** dediğimiz aygıtın temellerinin atıldığını gösterir. Bu temeller, ilk olarak ordu ya da polis işlevi gören muhafızların ve muhafızlar için askeri amaçla yapılmış binaların ortaya çıkışıyla başlatılabilir. Aynı zamanda ilk bürokrasi (sarayın giriş yapısındaki muhafız gibi), ilk mahkeme, ilk okul, hatta tiyatronun çıkışı biraz gecikmeli olsa da bu tarihlere rastlamaktadır. (Mumford 2007:127)

Tarih öncesi olarak da tanımlanan bu dönemde ortaya çıkan ilkel devlet bile, modern devlet tanımının bize sunduğu saç ayaklarının önemli bir kısmını bize sağlamaktadır. Nedir bunlar? Yönetmesi kabul edilmiş üstün bir otorite, yönetilmeye razı bir insan topluluğu ve yönetme eyleminin mekanını oluşturan coğrafya yani toprak.

Bu sacayakları içinde kritik nokta, bir insan topluluğunun, bir şekilde üstün görülen ya da üstünlüğünü kabul ettirmiş başkaları tarafından yönetilmeye, neden ve nasıl razı olduğu noktasında ortaya çıkar. Başka bir deyişle; yönetenlerin yönetilenlerin rızasını nasıl aldıkları noktasında. Siyaset bilimi yüzlerce yıldır bu konuyu araştırmış ve pek çok teori geliştirilmiştir. Bu bölümün konusu, teoriler ya da siyaset biliminin temel tartışmaları olmadığı için, bunlara girilmeyecektir. Ancak, bu soruyu çok can alıcı bir şekilde ortaya koyan, Etienne de la Boétie (2011:15)’nin *Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev* kitabında, insanları gönül rızasıyla bir otoriteye kulluk etmesini eleştirirken kullandığı şu meşhur cümleler hatırlatılmakla yetinilecektir.

« Fakat, ey Tanrım, nedir bu? Bunu hangi adla tanımlayabiliriz? Bu ne biçim bir beladır? Kendilerine ait ne malları, ne aileleri ve çocukları, hatta ne de yaşamları olan sonsuz sayıdaki insanın, boyun eğmesi değil de hizmet (kulluk) etmesini, yönetilmesi yerine de baskı altında tutulup ezilmesini görmek, ne büyük bir felâkettir »

Ama bugünkü bilgilerimiz bize gösteriyor ki insanlar kimi zaman bir kişi, kimi zaman da bir grup tarafından yönetilmeyi kabul ettiler. Daha yakın tarihlerde ise kendi kendilerini yönetebildikleri rejimi keşfettiler. Bu yöntemleri, iyi-kötü (bozulmamış-bozulmuş) ayırımında sınıflandıran ise Aristoteles oldu. O’na göre bir monark (kral, padişah, sultan, devlet başkanı...) insanlara “sizi ben yöneteceğim” der ve onlar da kabul ederse monarşi (bozulmuş hali tiranlık); en fazla toprağa sahip ya da soylu bir gelenekten geldiği kabul edilenler “biz yöneteceğiz” der ve halk kabul ederse aristokrasi (bozulmuş hali oligarşi); halk “biz kendi kendimizi yönetiriz” derse cumhuriyet veya demokrasi olurdu.

Her ne kadar tarih boyunca en yaygın devlet sistemi monarşi olsa da⁶ biz belli bir coğrafi alanda yaşayan topluluğun cumhuriyet rejimini benimsediğini varsayalım. Zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde hayali devletimizi kuralım ki tualimiz hazır olsun.

⁵ Köyden kente geçişin detaylarına ilişkin olarak daha geniş bilgi için (Mumford 2007) kaynağına bakılabilir.

⁶ Bugün bile 24 ülke monarşiyle yönetilmektedir ve bunlardan yedi tanesi (Belçika, Britanya, Danimarka, Hollanda, Norveç, İspanya ve İsveç) Avrupa kıtasındadır. Diğer monarşiler için Bkz. (McCormick 2020:123)

Rejimimizin adı cumhuriyet. Latince adıyla “*republic*”. Bazen cumhuriyet kelimesine etimolojik anlamını aşan, değer yüklü tanımlamalar yapılsa da *republic*, “*res publica*”nın kısaltılmış halidir. *Res publica* ise Latince halkın işleri demektir. Başka bir deyişle; halkın işlerini kimin göreceğini tanımlar. Cumhuriyet halkın işlerini halkın bizzat kendisinin görmesi durumudur. Bir monarkın, bir aristokratın ya da oligarşik bir zümrenin değil, doğrudan halkın kendi eliyle kendi işlerini görmesi. Yani kendi kendini yönetmesi.

Halk kendi kendini nasıl yönetecektir? Antik Yunan kent devletlerinde bir lidere ihtiyaç duyulmadan, bir halk meclisinin (kadınlar ve köleler ile özgür olmayan yurttaşların katılamadığı bir meclis), toplu halde kendi kendini yönettiği örnekler üzerinden gitmek mümkünse de modern zamanların seçimle gelmiş yöneticileri üzerinden fikir yürütmeye devam etmek daha kolay olacaktır. Tarih boyunca bu yöneticilere çok çeşitli isimler verilmiştir. Biz şimdilik sadece nötr bir tanımlamayla **devlet başkanı** demekle yetinelim.

Geldiğimiz nokta itibarıyla artık bir devletimiz var. Cumhuriyet yönetimini benimsedik ve bir devlet başkanı seçtik. Diğer bir ifadeyle, yürütmenin tepesinde artık bir yöneticimiz var. Peki devletten beklentimiz ne? Eğer son 200 yılı konuşuyorsak, sözleşmeci düşünürlerin dediği gibi, “özgürlüklerimizden bir kısmını devrettiğimiz” devletten en büyük beklentimiz, aramızda adaleti sağlaması ve bizi içeriden ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı koruması olacaktır.

Aramızda adaleti sağlamak ya da beraber yaşadığımız topluluktan birinin canımıza ya da malımıza zarar vermemesi için yapılması gereken şey kural koymaktır. Bir arada yaşamının asgari koşullarını belirleyen, temel hak ve hürriyetleri garanti altına alan yasalar, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla ortaya çıkar. Peki bu yasaları kim yapacaktır? Seçilen bir devlet başkanınız olduğuna göre, yasa yapma yetkisi de ona verilebilir. Ama tek bir kişinin hem kuralları koyması, hem de bunların uygulanmasını sağlaması ona gereğinden fazla bir yük yükleyecektir.⁷ Bu durumda daha rasyonel bir yöntem; tek kişi yerine toplumun değişik kesimlerini aynı anda temsil edebilen ve temel görevi yasa yapmak olan, çok sayıda kişiden oluşan, bir parlamento⁸ oluşturmaktır. Parlamantonun üyelerini seçmek için de ayrıca seçim yöntemi üretmek zorunda kalınmakla birlikte, tek bir kişinin kuralları koymasına göre toplumsal tabana daha çok yaslanan bir yöntem izlenmiş olacaktır. Bir parlamento aracılığıyla toplumdaki yaşamın asgari kurallarını oluşturmak, yukarıda sözü edilen “yönetilmeye rıza gösterme” anlamında daha kabul edilebilir bir yöntem de olacaktır⁹.

Yasa yapmak, toplumu yönetmek anlamında önemli bir aşama olmakla birlikte, hiçbir yasa doğrudan kendisine uyulmasını sağlayamaz. Yasanın öngördüğü düzeni hayata geçirmek için, devlete verilen gücü “fiili” olarak kullanacak bir araca ihtiyaç duyulacaktır. Bu araç ordudur. Askerler eliyle fiili güç kullanımı, düzeni gözetmek yanında, uymayanları da cezalandırma imkanını sağlayacak; ayrıca ordu, devlete dışarıdan gelebilecek saldırılar söz konusu olduğunda da caydırıcı bir güç olacaktır. Max Weber, devleti “şiddetin meşru kullanım tekeline sahip bir varlık” olarak tarif ederken tam da bunu kastetmiştir.

⁷ 21. yüzyılda bile, özellikle başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerinde doğrudan halk tarafından seçilmiş devlet başkanlarının düzenleyici işlemler yapabilme yetkileri bulunmaktadır. Hatta bu yetkilerin çokluğu ve devlet başkanının kural koyma ve yürütme işlevlerinin tek kişide toplanmasından kaynaklı olarak ağır bir yükün altına sokulduğu eleştirileri yapılmaktadır.

⁸ Parlamento ismi Fransızcadaki “*Parler*” (konuşmak) fiilinden gelir. Yani kökeni konuşmaya dayanır. Basit bir etimolojik tanımlamayla da parlamento sadece “konuşulan yerdir”.

⁹ Buradaki senaryo tamamen ihtiyaçların belirleyiciliği üzerinde kurgulanmıştır. Gerçekte parlamentoların yasa yapmayı üstlenmesi, kökenleri Ortaçağ Avrupa’sına kadar geri götürülebilecek bir durumdur. Bu sürecin başı, feodal sistem içinde ticari çıkarlarını korumak isteyen burjuvazinin ortaya çıkışı ve sahip oldukları mali güçle kralların vergi politikalarını yönlendirmek istemelerine dayanır. Diğer bir ifadeyle, ödeyecekleri vergilerin kendilerine sorulmadan konulmasına itiraz eden burjuvazinin mücadeleleri, bugünkü parlamentoları ortaya çıkarmıştır. Ayrıntılı bilgi için Bkz. (Pirenne 2014)

Artık bir devletimiz; başında seçimle gelmiş bir devlet başkanımız; kural koymakla görevlendirilmiş bir parlamentomuz; konulan kurallara uyulmasını sağlamak ve aynı zamanda bizi dışarıda gelecek saldırılara karşı korumak için bir ordumuz var. Dikkat edilecek olursa, sadece adaleti ve güvenliği sağlamak gayesiyle çıktığımız bu yolda, sayılarını en az yüzölçümüyle ifade edebileceğimiz bir örgütümüz var artık. Hiçbir devlet, az sayıda kişiden oluşsa bile bu örgütü bedelsiz çalıştıramaz. Bu da bizi, temel devlet fonksiyonlarını yerine getirebilmek için, minimum düzeyde de olsa parasal bir kaynağa olan ihtiyacımıza götürür. Bu kaynağı sağlamanın tek yolu vergi koymaktır. Aynı ya da nakdi olarak belli bir bedelin, yönetilenler tarafından, devletin kendisine sunduğu hizmetler karşılığı olarak, yine devlete ödenmesi gerekecektir. Kimi zaman savaşlar ve savaştan elde edilen ganimetlerle devletlerin hazinelerini büyütme mümkün olmuşsa da bütün tarih boyunca vergi, devletlerin yönettikleri tebaadan, yönetim hizmeti karşılığı aldıkları en önemli bedel olmuştur. Vergi yoluyla elde edilen gelir şüphesiz ki yalnızca personel giderlerine ayrılmayacaktır. Temel kamu hizmetlerini görmek için gereken araç gereç (en başta ordunun ihtiyacı olan silah), ihtiyaç duyulan kamu binalarının yapımı gibi işler için de vergiye ihtiyaç vardır.

İlginç bir şekilde, devletin örgütlü kısmının hizmetlerini karşılayabilmek için vergi konulması, bu örgütü de büyüten bir etki doğuracaktır. Çünkü vergiyi toplamak, kaydını tutmak için memurlara ihtiyaç duyulacaktır. Başlangıçta yüzlerle ifade edilen toplumun örgütlü kısmı (devlet görevlileri), zaman içinde binli rakamlarla ifade edilmeye başlanacaktır. Bu da doğal olarak ya vergi miktarının arttırılmasını ya da vergilerin çeşitlendirilmesini beraberinde getirecektir.

Buraya kadar anlattığımız “senaryo devletimiz” olmasına rağmen, devletlerin gerçek kuruluş hikayesine bakıldığında, sürecin kaba hatlarıyla bu şekilde gelişmiş olduğu görülebilecektir. Bir örnek vermek gerekirse: Bugün dünya üzerinde bulunan ülkeler içinde görece yeni kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri 1789 yılında kurulduğunda, oluşturulan ilk bakanlıklar; Hazine, Dış İşleri, Savunma ve Adalet Bakanlıkları olmuştur. Bu dört bakanlıktan sonra kurulan iki bakanlık ise altmış yıl sonra, 1849 yılında kurulan İçişleri Bakanlığı ve 1899 yılında kurulan Tarım Bakanlığıdır. Görüldüğü gibi, çok da uzak olmayan tarihlerde bile, devlete biçilen misyon, adalet ve güvenlikle sınırlı görülmüştür. Hayatın her alanını düzenlemeye çalışan ve vatandaşının her türlü ihtiyacını karşılamayı kendisine görev kabul eden sosyal devlet ise çok daha yakın tarihlerin ürünüdür.

Güvenliği sağlayacak güvenlik güçleri ve vergi toplayan memurları ile birlikte biraz daha büyüyen devletimizin, adalet hizmetleri alanında da büyümesi kaçınılmazdır. Parlamantonun yaptığı yasalara uymayanları yakalayan güvenlik güçlerinin, bunları teslim etmesi ve adil bir şekilde bu kişilerin yargılanabilmesi için mahkemelere ihtiyaç duyulacaktır. Bu da bir mahkeme binasının yapılmasını, hakim atanmasını ve mahkeme süreçlerinde ihtiyaç duyulabilecek diğer memurları gerektirecektir. Hatta bir adım ileriye giderek, bu hakimlerin ve memurların yetiştirilmesi için okullar açmak gerekecektir. Bu okullarda ders vermek için de hocalara ihtiyaç duyulacaktır. Yeni ihtiyaçların yeni kamu hizmetlerini doğurmasına ilişkin listeyi uzatabilmek mümkündür. Ama gereği yoktur. Geldiğimiz nokta itibarıyla, yönetilen insan topluluğuna en yakın noktada önce siyasal sonrasında ise yönetsel bir güç yoğunlaşmasının ortaya çıkacağı açıkça görülmektedir. Özetle söylemek gerekirse, insan topluluğu belli bir düzen içinde, aralarında adalet ve güvenlikleri sağlanmış bir şekilde yaşamak istediği andan itibaren, devlet dediğimiz aygıtta özgürlüklerinin bir kısmını feda etmek, hatta bu devlete vergi ödemek durumunda kalmaktadır. Hareket bir kez başladığında, kartopu gibi büyüyerek devasa örgütlü bir yapıyı ortaya çıkarmaktadır.

Böylelikle, tüm devlet türleri için çekirdek bir siyasal güç merkezinin ve gücün yönetimini gerçekleştirebilmesi için oluşan yönetsel merkezin, tarihsel ve sosyolojik koşullarını ana hatlarıyla belirlemiş olduk. Yoğunlaşmanın olduğu bu alan, merkezi yönetim (*centralization*) alanıdır. Bugün tüm devlet türlerinde böyle bir alanın olduğu görülebilir. Ancak bu noktada, üniter devlet ile federal

devletler arasında basit de olsa bir ayırım yapmakta fayda vardır. Federal devletler tarihin belli döneminde, belli koşulların belirlediği tercihlere dayanırlar. Ancak üniter devlet için bilinçli bir tercihten daha çok, tarihin o yönde akmasıyla oluşmuş bir gelişim seyrinden söz edebiliriz. Diğer bir ifadeyle üniter bir devlet “oluş” sürecinden geçerken, federal devletler “oldurulmuş”tur. Bu nedenle üniter devletlerde, doğal bir gelişim seyri içinde başkent siyasal ve yönetsel merkez olarak ortaya çıkar. Bu doğal gelişim, federal devletlerde, federasyonu oluşturan kurucu unsurlar (eyaletler) için de geçerlidir. Onların da her biri, üniter devletlerin geçtiği yollardan geçmişlerdir. Ama tarihin belli bir noktasında, bu egemen devletler bir araya gelerek, oluşturdıkları başka bir devletin çatısı altında toplanmayı seçmişlerdir¹⁰. Bu noktadan itibaren en azından siyasal merkez, kendi seçtikleri başkente kaymıştır. Yönetsel anlamda da dış işleri, hazine, maliye, diplomasi gibi alanlarda federe devletten federal devlete sorumluluk kayması olmuştur.

Şu ana kadar, hikayeleştirilmiş bir şekilde, devlet dediğimiz aygıtı ortaya çıkaran tarihsel ve sosyolojik koşullara ana hatlarıyla değindik. Başka bir deyişle tuvali hazırladık. Ama bu gelişim seyri, bir ülkenin kamu yönetimi yapısı analiz edilirken, bize çok az katkı sağlar. Çünkü, neredeyse tüm devletlerin tarihsel geçmişlerinden ve birikimlerinden enstantaneler barındırır. Bizim sağlıklı bir analiz yapabilmek için, daha daraltılmış sınırlardan ülkenin kamu yönetimine bakmamız gerekir. Bu anlamda iki önemli sınır bulunmaktadır: Devlet ve hükümet sistemleri. Bölümün başında da belirttiğimiz gibi, bir ülkenin kamu yönetimini anlayabilmenin yolu, öncelikle onun devlet ve hükümet sistemini anlamaktan geçer. Yine baştaki metaforumuz üzerinden devam edecek olursak, hazırladığımız tuvale atacağımız ilk kat boya devlet sistemi, ikinci ise hükümet sistemi olacaktır.

4. Kamu Yönetimi Alanının Devlet Sistemiyle Biçimlenmesi

Dünya üzerindeki devlet sistemleri incelendiğinde, karşılaşılan yapıları üç başlık altında toplamak mümkündür: Bunlar üniter devlet, federal devlet ve bölgesel devlettir. Bu tasnifi doğuran iki önemli nedenden söz edebiliriz: Bunlardan ilki ve daha teorik olanı **ihtiyaçtır**. Devlet sistemleri “merkez-çevre ilişkisini uyum içinde bir araya getirme” (Nalbant 1996:40) ihtiyacına verilen bir cevap olarak doğmuştur. Tasnif, ikinci olarak pratik bir sorunun modern zamanlardaki görüntüsünü ortaya koyar. Bu sorun, farklılıkların (farklılıktan kasıt pek çok örnekte etnik köken ya da kimlikle alakalıdır) devlet tanımı içinde nerede durduğu ya da tanınmasıyla ilgilidir. Federal devletlerde, etnik köken ya da sadece farklı bir dili konuşuyor olmak bile, ayrı siyasal yönetim biçimine sahip olmayı mümkün kılarken, üniter devlet, bu farklılıkları görmemeyi tercih eder. Bölgesi devletlerde ise farklılıklar görülür, tanınır, ancak ulusal birliğin parçalanması korkusu federal devletlerde olduğu gibi geniş özerklikler tanınmanın önünde engel olarak durur.

Üniter devlet tek ülke, tek devlet ve tek egemen birim anlayışına dayanır. Bu anlayış, doğal olarak, ülke içindeki farklı etnik kimlikler söz konusu olduğunda, bunları da tek bir millet anlayışı içinde eritmeye çalışır. Ya da en azından, farklı etnik kimliklere özel düzenlemeler yapmaz. Teklik vurgusu; yasama, yürütme ve yargının tekliği ile hem siyasal hem de yönetsel bir içeriğe kavuşturulur. Bu durum doğal olarak ulus devlet altında başka egemen bir birime imkan tanımaz. Yine üniter devlet, siyasal gücün merkezde yoğunlaştığı ve yönetsel mekanizmaların esas olarak merkezde bulunduğu ama ihtiyaç durumuna bağlı olarak, merkez dışında da örgütlenmeler oluşturan bir devlettir. Tarih boyunca, imparatorluklar dahil olmak üzere karşımıza çıkan en yaygın devlet türüdür. Bu devletler fetihler yoluyla büyüdüklerinde bile fethedilen topraklara kısmi özerklikler tanımakla beraber, aslında onları da merkezin bir parçası olarak görürler. Bunu da merkezdeki siyasal ve yönetsel gücü buralara taşıyarak,

¹⁰ 20. yüzyılda devletlerin parçalanması sonrası oluşmuş federal devletler de vardır. Ama onların tarihlerinde bile burada sözü edilen gelişimin izleri bulunur.

merkezin kültürünü buralarda inşa ederek, hatta buralara insan taşıyıp demografiyi değiştirmeye çalışarak yaparlar.

Buna karşın **federalizm**, içinde birden fazla ülke, birden fazla millet hatta birden fazla devlet barındıran ve üniter devletlerle karşılaştırıldığında oldukça yeni bir sistemdir. Federalizm bir yönetim biçimi olarak 18. yüzyıldan bu yana bir devlet sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün, dünyada federal sistemlerle yönetilen ülkeler, Zakharov (2011)'un "uyuyan federalizm" dediği Rusya örneği dışında bırakılacak olursa, üç farklı coğrafyada uygulanmaktadır: Bunlardan ilk ikisi, fetihler çağıyla keşfedilen Amerika ve Avustralya kıtasıdır. Üçüncüsü ise özellikle orta ve kuzey Avrupa'da, tarihi çok eskilere dayanan kent devletlerinin birleşmesi ve ayrılmasıyla oluşmuş, Avrupa'nın federal devletleridir. Avrupa örneğinde federal yönetimler; kimi zaman savaşları önlemek ya da güçlü bir savunma bloğu oluşturmak, kimi zamansa ekonomik gerekçelerle üniter devletlerdeki gelişmeye benzer bir şekilde, tarihin akışı içinde bir zaman dilimine yayılarak ortaya çıkmışlardır. Amerika ve Avustralya gibi yeni kıtalarda ise federalizm, kolonileştirme dönemine paralel olarak bilinçli bir tercihin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bir başka ifadeyle, Avrupa örneğinde zaten yazılmış bir defterin, defalarca silinip tekrar yazıldığı bir tarih görürüz. Oysa yeni kıtalarda, bir sıfırdan başlama ya da temiz boş bir sayfaya yazılmış bir tarih vardır.

Federal devletler, genellikle birleşme ya da ayrılmalar yoluyla oluşmaktadır. ABD örneği, Avrupa'dan 1492'den itibaren yeni kıtaya giden İngilizler, İspanyollar, Portekizliler, Fransızlar, İtalyanlar ve Hollandalıların kurdukları kolonilerin, kısa süreli konfederasyon denemesinden sonra, bir federasyon çatısı altında birleşmeleriyle oluşmuştur. Benzer şekilde bugünkü Almanya, "pek çok insanın sandığından daha yeni bir devlettir. Birleşik bir siyasal varlık olarak ilk defa 1871'de bir araya gelmiştir" (McCormick 2020:145). Buna karşın Avusturya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun 1918'de dağılmasından sonra federal bir devlet haline gelmiştir. Hangi şekilde ortaya çıkarsa çıksın federal yönetim yapısına sahip ülkelerde, siyasal gücün tek bir merkezde yoğunlaşmadığını, en azından federal devleti oluşturan birimlerin, kendi siyasal güç merkezlerini koruduklarını söyleyebiliriz. Daha basit bir ifadeyle; federal devletler, kendi anayasa ve yasalarını yapabilen, kendi yürütme aygıtlarına sahip, hatta kendi yargı organları bulunan devletçiklere¹¹ sahip devletlerdir. Benzetmek gerekirse federal devlet, federe devletleri içine alan bir **şemsiye örgüttür**.

Üniter devletlerde kamu hizmetlerine ilişkin sorumluluklar merkezden yönetim, merkezin taşra örgütlenmesi ve çeşitli yerinden yönetim kuruluşları (yerel kamu hizmetleri için yerel yönetimler) arasında paylaştırılır. Dolayısıyla iki düzeyli bir paylaşımdan söz edebilir. Oysa federal devletlerde; federal devlet, eyalet ve yerel yönetim üçlüsü arasında sorumluluklar paylaşılır. Örnek vermek gerekirse, Kanada'da federal yönetim: Ulusal savunma ve Kanada Silahlı Kuvvetleri, posta servisi, bankacılık, istihdam, vatandaşlık ve göçmenlik, nüfus sayımı, dış ilişkiler ve uluslararası ticaret ve tarım; Eyalet hükümetleri: sağlık, eğitim, sürücü ve araç ruhsatlandırma, enerji, insan hakları, doğal kaynaklar, çevre, sosyal hizmetler; Yerel yönetimler ise su arıtma, parklar, kütüphaneler, çöp toplama, toplu taşıma, arazi kullanım planlaması, trafik işaretleri, polis, sağlık görevlileri, itfaiye, kanalizasyon, evsiz barınakları, çocuk bakımı, eğlence merkezleri gibi kamusal hizmetlerden sorumludur (City of Toronto 2021)

¹¹ Federal sisteme sahip devletlerde bunlar farklı adlarla adlandırılır. Örneğin; ABD'de bunlara "state" yani devlet denmektedir. Nitekim ülkenin adı da USA (United States of America) yani Amerika Birleşik Devletleridir. Görüldüğü gibi, ülkenin adında bile bizim eyalet olarak tanımladığımız birimler, devlet olarak nitelendirilmektedir. Buna karşın Almanya'da, federal devleti oluşturan birimlere "Land" ya da "Lander" denmektedir. İsviçre federalizmi ise kantonlardan oluşmaktadır.

Üniter ve federal devletler arasındaki temel farklılık, en iyi şekliyle bu çalışmanın başında sözü edilen senaryomuz üzerinden anlaşılabilir. Eğer bir ulus, belli bir toprak parçası üzerinde egemenliğini kurup, bu egemenliği bir teşkilat vasıtasıyla ülke geneline yayıyorsa, karşımıza çıkan şey üniter bir devlettir.¹² Merkezde yoğunlaşan siyasi ve yönetsel güç, zaman içinde yukarıdan aşağıya doğru aktarılır. Federal devletlerde ise bunun tersi bir yol izlenmektedir. Tasarım aşağıdan yukarıya doğrudur. Yani bağımsız devletler (eyalet-federe devlet) merkezi bir ulus devlet oluşturmakta, bağımsızlık ise federal bir sistem içinde geniş bir özerkliğe dönüşmektedir. Şu ana kadar senaryo devletimizi hep tek bir devlet olarak düşünmüştük. Birbirine yakın coğrafyalarda, aynı devletten birden fazla olması ve bunların daha büyük bir devlet çatısı altında birleşmeleri halinde federalizmden söz etmek gerekir.

İki devlet türü arasında kalan, kimi zaman ayrı bir devlet örgütlenmesi olarak kategorize edilen, kimi zaman üniter bir devlet içinde geniş özerklikle tanımlanan bir başka örgütlenme biçimi ise **bölgeli devletlerdir**¹³. En bilinen örneği İspanya olduğu ve bu ülke içindeki 17 yönetsel birim, etnik kimliğe vurgu yapan “topluluk” kavramıyla tanımlandığı için, **özerk topluluk modeli** olarak da bilinmektedir.

Bölgeli devletin federal devlete benzeyen yönü, geniş ölçüde özerklik verilen toplulukların, yasa yapma yetkisine sahip kendi parlamentolarına ve hükümetlerine sahip olabilmesidir. Buna karşın federalizmden farklı olarak, bölgelere anayasa yapma yetkisi verilmez. Federal devletlerde oldukça geniş tutulan yargılama ve vergilendirme ayrıcalıkları ise sınırlı tutulmuştur. Öte yandan, egemenliğin merkezi yönetimde olması ve bölgelerin yetkilerinin **devredilmiş yetkiler** olması dolayısıyla, bölgeli devlet üniter devletlere benzer. Devredilmiş yetkiler, federal devletlerdeki kurucu unsurların en başından beri sahip olduğu yetkiler değil, “ulus devlet kurulduktan sonra, ulus devletin kendine ait ama bölgelere devredilmiş” yetkililerdir (Turan ve Güler 2018:10). Bu durum üniter bir devletteki kimi yetkilerin merkez dışına çıkarılması ve özerk kamu tüzel kişilerine bırakılmasına benzetilebilir. Ancak burada devredilen yetkilerin üniter devletlere kıyasla çok daha fazla olduğu göz önünde tutulmalıdır.

Kamu yönetiminin örgütlenme ve işleyiş biçimi üzerinde, devlet sisteminin belirleyiciliğini göstermek üzere pek çok örnek verilebilir. Bu örneklerin bir kısmı merkezi yönetimin kendi içinde, bir kısmı da idareler arası ilişkiler dediğimiz, merkez yerel ilişkileri üzerinde ortaya çıkar. Merkezi yönetimin kendi içinde bir değerlendirme yapıldığında, federal devletlere nazaran, üniter devletlerin merkez örgütlenmelerinin, hem örgütsel yapı hem de personel olarak daha büyük olduğunu görürüz¹⁴. Bu durumun en önemli nedeni, federal sistemlerde eyaletlerin kendine özel kamu yönetimi örgütlerinin bulunmasıdır. Örneğin; kamu sağlığıyla ilgili hizmetler, eyaletler düzeyinde bir bakanlık bünyesinde koordine edilebilir. Bu durumda federal devletin bir sağlık bakanlığı olsa bile, bakanlığın görev tanımı genel politika belirlemekten öteye geçmez. Yürütme, eyaletler düzeyinde gerçekleştirilir. Hatta pek çok durumda federal devlet, bu hizmet alanını bir bakanlık altında düzenlemeyebilir de. Merkez yerel ilişkileri anlamında bakıldığında, kamu yönetimi örgütlenmesine ilişkin ilk görülen şey, federal devletlerde eyalet ve eyalet altı birimlerin geniş bir özerklik alanının olduğudur. Örneğin; pek çok federal devlette, yerel yönetimler, kendi karar organlarının belirledikleri konularda vergi koyma ve toplama hakkına sahiptirler. Bu hak, doğal olarak verginin konusu, matrahı, mükellefi ve oranı gibi temel değişkenlerini de belirleme yetkisini yerel yönetime verir. Buna karşın, üniter devletlerde

¹² Üniter devlet ulus devlet olarak da adlandırılır.

¹³ Devlet sisteminden bağımsız olarak bölge, pek çok ülkede kamu hizmetlerinin yerel düzeyin bir üstünde planlanması ve yürütülmesi için oluşturulan idari ve hukuki birimlerdir. İdari bölgelerdeki bölge kavramının, bir devlet türü olan bölgeli devletle karıştırılmaması gerekir. Bölge kavramı ve farklı ülkelerdeki örnekleri için Bkz. (Nalbant 1996); Fransa’nın idari bölgeleri için Bkz. (Tuncer 2013).

¹⁴ Şüphesiz ki bu durum sadece devlet sistemiyle ilgili değildir. Ülkenin nüfus ve yüzölçümü olarak büyüklüğü gibi faktörlerden de etkilenir. Burada yapılan karşılaştırma, benzer özelliklere sahip iki ülke devlet sisteminin, kamu yönetimi örgütlenmesi üzerindeki etkisini göstermeye yöneliktir.

genellikle yerel yönetimlerin vergi koymasına izin verilmez. Merkezi yönetim, ya tüm vergileri kendisi koyar, kendisi toplar ve vergi hasılatından yerel yönetimlere pay verir; ya da vergilerin bir kısmının yerel yönetimlerce yalnızca **toplanmasına** ve harcanmasına izin verilir. Ama bu izin, vergi koyma ya da yukarıdaki değişkenler üzerinde oynama hakkını yerel yönetime bırakmayı içermez. Vergiler merkezi yönetim tarafından konulur, oranları belirlenir, mükellefi tespit edilir; yerel yönetimlere bunları toplayabilme hakkı devredilir. Türkiye’de, yerel vergiler başlığı altında yer alan, Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam, Eğlence, Haberleşme, Elektrik ve Havagazı, Yangın Sigortası vergilerinde durum bu şekildedir.

Üniter devletlerde mülki bölümlenmeler (il, ilçe gibi), genellikle ikili bir yönetim yapısına sahiptir: Bir taraftan merkezi yönetimin taşrası olarak kabul edilip, başında yine merkez tarafından atanmış yöneticiler (vali ve kaymakam gibi) bulunurken, diğer taraftan yerel hizmetler vatandaşlarca seçilmiş yerel yönetimler eliyle yürütülür. Buna karşın federal devletlerde, her düzeydeki şehir, özerk bir yapı olarak kabul edilip, kendi yönetim yapısını oluşturmada bu geniş özerklikten yararlanır. Bu durumun bir sonucu olarak, şehirler düzeyinde bile yönetimler, basit bir yönetim kavramsallaştırmasıyla değil daha siyasi terminolojilerle adlandırılır. Şehir Hükümetleri ya da yerel hükümetler (local authority) gibi. Hatta, eyalet anayasaları kadar geniş ve kapsamlı olmamakla birlikte, şehirlerin anayasalarından söz edilir.

Devlet sisteminin kamu yönetimi üzerindeki belirleyici etkisini görebildiğimiz alanlardan bir diğeri, taşra yönetimleridir. Üniter devletler, merkezdeki hizmetleri ülke geneline yaymak için taşra teşkilatları oluşturma yoluna giderler. Oysa federal devletlerde taşra yönetimleriyle nadiren karşılaşılır. Üniter devletlerde bakanlıkların pek çoğu illerde de örgütlenirler. Oysa, Federal devletlerde bakanlıklar kendilerini böyle bir zorunluluk altında hissetmez. Ancak, eyalet yönetimlerinin şehirlerde oluşturduğu nadir örgütlenmelerden ya da federal düzeydeki bazı örgütlerin taşra örgütlenmelerinden söz edilebilir. Örneğin; bir federal devlet olan ABD’de “posta, vergi toplama ve sosyal güvenlik gibi az sayıda kamu hizmeti taşra örgütlenmelerine sahiptir” (Ömürgönülşen ve Zengin 2020:383). Ancak, bakanlık dışı bazı federal örgütlenmeler, taşra da kendi örgütlerini kurabilmektedir. Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) eyalet ve eyalet altı birimlerde örgütlenmesi gibi.

Bölgeci devletler, yukarıdaki karşılaştırmalarda kimi zaman federal, kimi zamansa üniter devletlere yakın örgütlenme biçimlerine sahiptir.

5. Hükümet Sistemi Katmanını Oluşturmak.

Devleti ortaya çıkaran tarihsel ve sosyolojik koşullara değindiğimiz kısımda, örgütsel anlamda büyüyen bir devleti tanımlamıştık. Devlet örgütsel anlamda büyürken, işlevsel olarak da uzmanlaşmayı beraberinde getirecektir. Başlangıçtaki temel kamusal ihtiyaçlar olan, adalet, savunma ve hazine gibi alanlar uzmanlaşmış birimler olarak ortaya çıkacaktır. Bunlar, aynı zamanda yürütmenin en önemli ayaklarını da oluşturmaktadır. Bu aşamada yapılması gereken şey; ayakların bir örgüte kavuşturulması ve örgütün başına da idari ve bazen de siyasi sorumluluğu alacak bir yöneticinin atanmasıdır. Bu yöneticilere, bugün dünyanın her yerinde bakan ya da sekreter gibi isimler verilmektedir.

Ama bu model, şüphesiz ki modern zamanlara özgü bir tasarımıdır. Devletlerin tarihine bakıldığında uzun süre yürütme yetkisinin; seçimle gelmeyen, irsi olarak yönetme hakkı olduğunu düşünülen bir monarka verildiği görülür. Monark, çeşitli konularda kendisine yardımcı olacak görevliler (naib, vezir vb.) atasa da esas olarak yetkiyi paylaşmamaktadır. Üstelik paylaşılmayan yetkiler sadece yürütme ile sınırlı değildir. Yasama ve çoğu durumda yargı yetkilerini de içermektedir.

Literatürde kuvvetler birliği olarak tanımlanan bu hükümet sistemi, yürütmede birleşme ve yasamada birleşme olarak iki başlık altında değerlendirilmektedir. **Yürütmede birleşmenin** en bilinen örneği,

yukarıda anlattığımız mutlak monarşilerdir. Mutlak monarşilerde bir monark, yasama, yürütme ve yargı yetkilerine aynı anda sahiptir. Ama daha modern zamanlarda, kralları ya da parlamentoları ortadan kaldırıp, tek bir kişinin veya grubun yönetimine dayanan diktatörlük rejimlerini de bu başlık altında değerlendirmek gerekir. Kuvvetler birliğinin bir başka yöntemi ise **yasamada birleşme** olarak adlandırılır. Genellikle büyük bir savaştan çıkan ulusların, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini küçük hükümetler yerine, doğrudan meclislere bıraktığı bir sistemdir. En bilindik örnekleri arasında; Fransa’da 1792’de, Türkiye’de 1920 yılında kurulan meclis hükümetleri sayılır. Birinci Dünya Savaşından yenilgiyle çıkan ülkenin, hem Kurtuluş Savaşını örgütlemek hem de siyasal gücü toparlayabilmek adına 1920 yılında kurduğu ve 1923 yılında Cumhuriyet ilan edilene kadar kararların alındığı TBMM, tipik bir meclis hükümet sistemidir.

Hükümet sistemlerinin ikinci grubunu, kuvvetler ayrılığına dayanan sistemler oluşturur. Bu noktada, senaryo devletimize geri dönmekte fayda vardır. Biz en başında, bir devlet başkanı seçtiğimizi ve yasa yapmakla görevli bir parlamento oluşturduğumuzu söylemiştik. Ama bu iki organ, yani yasama ve yürütme arasında herhangi bir bağ kurmamıştık. Oysa başka seçeneklerimiz de var. Bunların başında da bir devlet başkanı seçmek yerine bir parlamento seçip yürütmeyi onun içinden çıkarmak geliyor. Bu yola girdiğimizde iki farklı yöntem üretilebilir:

Bunlardan birincisi, parlamento içinden adına hükümet dediğimiz yürütmenin çıkarılmasıdır. Ya da daha doğru bir ifadeyle, parlamentoda çoğunluğunun desteğini alabilecek bir başbakan ve onun bakanlarından oluşan bir hükümete güvenoyu verilerek göreve getirilebilir. Bu yöntemde, parlamento aynı zamanda bir devlet başkanını da seçer. Şüphesiz ki yürütme yetkisinin asıl sahibi hükümettir. Ama devlet başkanına da kimi durumlarda sembolik, kimi durumlarda daha fazla yetkiler verilir. Bu yöntem hükümet sistemleri içinde **parlamentar sistem** olarak adlandırılır. İkinci bir yöntem, parlamento içinden bir hükümet çıkarılmakla birlikte, devlet başkanının doğrudan halk tarafından seçilmesidir. Bu durumda seçilen devlet başkanı, dolaylı değil, doğrudan halk tarafından seçilmiş olacağı için, yetkilerinin parlamenter rejime göre daha fazla olması beklenir. Hükümet sistemleri içinde bu yöntem **yarı başkanlık hükümet sistemi** olarak adlandırılır. Son yöntem ise parlamentoyu yürütme kısmına hiç karıştırmayıp, yalnızca yasama alanıyla sınırlı tutmaktır. Bu durumda, yürütme yetkisini kullanacak kişi, doğrudan halk tarafından seçilir ve diğer hükümet sistemlerinde parlamento tarafından güvenoyu alarak göreve başlayan hükümeti, herhangi bir güvenoyuna ihtiyaç duymadan doğrudan kendisi atar¹⁵. Bu hükümetteki kişiler de yine bakan olarak adlandırılır. Bu yöntem ise **Başkanlık Sistemi** olarak bilinir. Başkanlık sistemi, başkanın doğrudan halk tarafından seçilmesi yönüyle yarı başkanlık sistemine benzer. Ama aralarındaki en önemli farklılık, hükümet dediğimiz bakanlardan oluşan yapıda ortaya çıkar. Yarı başkanlık sisteminin hükümeti, meclisten güvenoyu almış ve kurul olarak bir hükmi şahsiyeti olan hükümettir. Başka bir deyişle; tek tek bakanların değeri yanında, bir kurul olarak da ayrı bir değeri vardır. Örneğin; bakanlık içi pek çok karar, ilgili bakanın imzasıyla yürürlüğe girebildiği halde, bazı kararlarda bir ya da birkaç bakanın imzası yeterli olmaz. Kurulun toplu halde imzasına ihtiyaç duyulur. Türkiye’de parlamenter rejimin uygulandığı dönemlerde bakanlar yanında “Bakanlar Kurulu”nun yapabileceği işlerin olması, bu durumun açık nedenidir. Öte yandan, başkanlık sistemi parlamenter sistemle benzerlik göstermez.

Bu hükümet sistemlerinden son ikisi (yarı başkanlık ve başkanlık) literatürde **sert kuvvetler ayrılığı**, ilki (parlamentar sistem) ise **yumuşak kuvvetler ayrılığı** olarak adlandırılmaktadır. Sert ve yumuşak sıfatlarının bu hükümet sistemlerini tanımlarken “ayırıcı tanı”¹⁶ olarak kullanılmasının arkasındaki

¹⁵ Başkanlık sistemi olmasına rağmen, başkanın atadığı bakanların, meclisten güven oyu almak zorunda kaldığı örnekler de bulunmaktadır.

¹⁶ Tıp terimi. Bir hastada hastalığın ne olduğunu tespit edebilmek için teşhis yöntemlerinin kullanılarak, olası tanıların daraltılması ve hastalığa neden olan tek tanıya ulaşabilme durumu.

neden, yürütmenin başının nasıl seçildiğiyle alakalıdır. Sözü edilen devlet sistemlerinin üçünde de yasama organı olarak bir parlamento bulunmaktadır. Ancak yürütmenin başı, başkanlık ve yarı başkanlık sisteminde doğrudan halk tarafından seçilirken, parlamenter sistemde, parlamento içinden seçilmektedir. Başka bir deyişle; yürütmenin seçiminde halkın tercihi, başkanlık ve yarı başkanlıkta doğrudan, parlamenter sistemde ikincil (dolaylı) olarak sonuca yansımaktadır. Ayrıca, parlamenter sistemde yasamanın yürütmeyi etkileme kabiliyeti ve imkanları daha fazladır. Buna karşın, başkanlık ya da yarı başkanlık sistemlerinde, güç devlet başkanına kaymakta ve bu kabiliyet ya da imkanlar azalmaktadır.

Hükümet sistemi bizim tuvalimizdeki ikinci kat boyaydı. Ancak, kamu yönetimi alanında bu boyanın devlet sistemi kadar etkili ve güçlü olduğunu söyleyemeyiz. Bugün, dünyada nadiren karşılaşılan kuvvetler birliğine dayanan yöntemler dışarıda bırakıldığında, kuvvetler ayrılığına dayanan üç hükümet sistemini kamu yönetimleri açısından karşılaştırabilecek çok sayıda değişkene sahip değiliz. Bu noktada, belki başkanlık sistemleri ile parlamenter sistem arasında, kamu yönetiminin örgütlenmesi açısından, sınırlı da olsa bazı farklılıkların altını çizebiliriz.

Başkanlık sisteminde yürütme gücü, doğrudan seçilmiş başkanda toplandığı için, başkan ve çevresinde güçlü bir örgütsel yapı oluşturulur. Bu da belli ölçüde yönetsel anlamda merkezileşmeyi doğurur. Örneğin; ABD’de Başkanlık Ofisi, Beyaz Saray Dairesi başta olmak üzere çok sayıda uzmanlık dairesi ve danışma kurulları ya da komitelerinden oluşmaktadır (Ömürgönülşen ve Zengin 2020:362-63). Benzer şekilde, Türkiye’de 2018 yılındaki hükümet sistemi değişikliğinin ardından, Cumhurbaşkanlığına bağlı Ofisler, Politika Kurulları ve İdari İşler Başkanlığı birimleri oluşturulmuştur. Bu birimler 2018 yılı öncesinde yönetim sisteminde bulunan kurumlar değildir. Yönetsel merkezileşme, yalnızca örgütsel anlamda değil, kamu bürokrasisinin oluşturulmasında da ortaya çıkar. Üst düzey kamu görevlilerinin atanması artık bakanlıklar düzeyinde değil, devlet başkanı düzeyinde yapılmaya başlanır. Oysa, parlamenter sistemde yürütme yetkisinin büyük kısmı hükümettedir ve hükümet çok sayıda bakandan oluşmaktadır. Bu parçalı yapı yönetsel anlamda bir merkezileşmeyi doğurmaz. Ya da en azından her bakanlıkta kendi içinde bir merkezileşme üretir. Örneğin; her bakanlıktaki üst düzey yöneticiler, ya doğrudan bakan tarafından atanabilir ya da ilgili bakanın önerisi üzerine başbakan veya devlet başkanı tarafından atanabilir.

Bunun yanında, parlamenter sistemde hükümetin parlamento içinden çıkması, parlamentonun güvenoyunu alarak göreve başlaması, son tahlilde hükümet ile yasama arasında daha organik ilişkiler kurulabilmesine olanak tanır. En azından bakanlar, bakanlık dışında, seçilmiş vekil olarak parlamento içindedirler. Bu durum, toplumsal taleplerin hükümete ve bakanlara daha kolay yansıtılabilmesine imkan verebilir. Buna bağlı olarak da kamu yönetimi, yalnızca ilgili bakana değil, tüm parlamentoya karşı sorumluluk hissedebilir. Oysa başkanlık sistemlerinde bakanlar, çoğunlukla devlet başkanının güvendiği kişiler arasından, parlamento dışından atanırlar. Bu da belli ölçüde bakanların daha özerk davranmasını ve kendilerini parlamentoya karşı hesap verme zorunda hissetmemelerini sağlar. Sonuçta bakan altı örgütlenme de benzer yaklaşımları sergileyebilir.

6. Merkezden Yönetim

Senaryo devletimiz, tarihin akışı içinde kendiliğinden ya da tarihin verili bir anında bilinçli bir tercihin ürünü olarak, artık bir devlet sistemine ve hükümet etme biçimine sahip. Hatırlanacak olursa bu yola çıkarken temel amacımız, öncelikle vatandaşlarımızın güvenliğini ve aralarında adaleti sağlamaktı. Ama hemen sonrasında, bu temel amaçla yola çıktığımızda bile kartopu gibi büyüyen bir kamu örgütüne ulaşacağımızı belirtmiştik. Bu örgütün yapacağı işi tek bir kavramla özetlemek mümkündür: Kamu hizmeti. Kamu hizmetine ilişkin kararlar, devletin doğası gereği başlangıçta siyasal gücün yoğunlaştığı merkezde alınacaktır. Bu da bizi devlet ve hükümet sisteminden bağımsız olarak, bugün dünya

üzerindeki tüm devletlerde var olan merkezi yönetimlere götürür. Aslında bugün, tümüyle merkezden yönetilen/yönetilebilen bir devlet yoktur. Federal ve bölgesel devletlerde, yukarıda da açıklandığı gibi belki çok merkezlilikten söz edilebilir. Üniter devletlerde merkezi düzeyde alınan kararların bazıları taşra yönetimlerine devredilmiştir; tüm devlet sistemlerinde değişik adlarla pek çok yerinden yönetim örgütü oluşturulmuştur; ama tüm alternatif yöntemlerle birlikte işleyen bir merkezi yönetim, bütün ülkelerde bulunmaktadır. Bu durumun en önemli nedeni, siyasal gücü yoğunlaştıran merkezin aynı zamanda temel kamu hizmetlerini üretmekle yükümlü kamu örgütünü de barındırmasıdır. Başka bir deyişle; siyasal anlamda güç, doğası gereği belli bir coğrafyada yoğunlaşmakta ve örgütlenmesine (örneğin; parlamentonun toplanma yeri) de aynı coğrafya da başlamaktadır. Bu coğrafyaya bir isim vermek gerekirse, burası artık başkenttir. Hükümet sistemine bağlı olarak değişik yollarla seçilen yürütme organı, temel kamusal hizmetleri bakanlık düzeyinde örgütlemekte ve bu bakanlıklar da ilk olarak başkentte ortaya çıkmaktadır. Üniter devletlerde, zaman içinde, merkezden yönetimin bazı sakıncalarına bağlı olarak ya da yerinden yönetim birimlerinin ortaya çıkmasıyla, karar alma ve yürütmeye ilişkin kimi yetki ve sorumluluklar merkez dışına çıkarılabilmektedir. Bu durum, ilerleyen kısımlarda taşra yönetimleri ve yerinden yönetim başlıkları altında anlatılmıştır. Federal devletlerde ise yukarıda devlet sistemleri altında söylendiği gibi, tasarım yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya gerçekleşmektedir. Federal devletin başkenti ve dolayısıyla merkezi yönetimi, kurucu üyelerin (federe devletler) bir araya gelmesi, birleşmesi ve bazı yetki ve sorumlulukları yukarıya bırakmasıyla ortaya çıkmaktadır.

Merkezden yönetim (*centralization*) kamu hizmetlerine ilişkin kararlar yanında, örgütlenmenin biçimine, gerekli personel kaynağına ve hizmetin sunumu için gerekli finansmana, merkezdeki birimlerin karar verdiği bir yönetim biçimidir. Modern öncesi dönemde, hazine, adalet, savunma gibi temel kamu hizmetleriyle sınırlı bir görev tanımı olduğu için, çok da büyük sayılmayacak bir örgüt ve personelden oluştuğu söylenebilir. Ancak, zaman içinde sosyal devlet anlayışının gelişimine paralel olarak, devlet daha önce görev tanımına girmeyen, sağlık, eğitim, kültür, turizm gibi alanlarda da sorumluluk üstlenmeye başladıktan sonra, merkezi yönetimler de büyümeye ve daha kompleks yapılara dönüşmeye başlamıştır.

Bu bölümün başında, bir sonbahar resmini metafor olarak kullandığımızı ve tuval üzerine atılan ilk kat boyaların, sonradan resmin temel objeleri yerleştirilirken onları da etkileyeceğini, rengini onlara da vereceğini söylemiştik. Başka bir deyişle; objeler salt kendi renkleriyle değil, tuval üstündeki boyadan da etkilenecek şekilde ortaya çıkacaktır. Bu etkileşimin ilk görüleceği alan merkezi yönetim örgütlenmesidir. Üniter devletler tek bir yasama organı ve tek bir hükümete sahip olduğu ve yasama organının yaptığı yasalar ülkenin tamamında geçerli olduğu (hukuki birlik ya da tek bir yargı sistemi) için, siyasi açıdan da merkezîyetçidir. Siyasi merkezîyetçilik, bazı örneklerde idari merkezîyetçiliği de doğurur. Yani, tek yasama ve tek yargı tek yürütmeyi beraberinde getirir. Kamu hizmetlerine ilişkin politikalar merkezden belirlenir ve yönetilir. Türkiye hem siyasi hem de idari anlamda merkezîyetçi devletlerin iyi bir örneğini oluşturur. Buna karşın, siyasi anlamda merkezîyetçi kabul edilmesi gereken bazı ülkelerde, yerinden yönetimler geniş bir özerklikten yararlanır ve bunun sonucu olarak idari merkezîyetçilikten söz edilemez. Örneğin; Birleşik Krallık siyasi anlamda merkezîyetçi yapısına karşın, idari merkezîyetçiliğe yakın olmayan bir ülkedir (Eryılmaz 2019:108-109). Federal devletler de ise devlet sisteminin doğası gereği siyasal merkezîyetçiliğe yer yoktur. Çünkü, birden fazla yasama, yürütme ve yargı erkine izin verilen bir sistem, teorik olarak siyasal merkezîyetçi bir karaktere sahip olamaz. Bunun doğal sonucu olarak idari anlamda da merkezîyetçi değildir. Ancak, son yıllarda merkezîyetçilik, federal devletleri

de etkilemeye başlamış ve bu devletlerde pek çok karar federe devletlerce değil, federal devletlerce alınmaya başlanmıştır¹⁷.

Merkezden yönetim, ülke içindeki kamu hizmetlerinin sunulmasının en önemli aktörüdür ve merkezi yönetim eliyle sunulan kamu hizmetlerinin pek çok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajların başında, kamu hizmetlerini ülkenin tamamında –asgari standartta da olsa- sunulması gelir. Merkezi yönetim dışındaki birimler, sahip oldukları ekonomik kaynaklar, yerleştikleri coğrafya gibi nedenlere dayanarak birbirinden farklı hizmetleri, farklı düzeylerde sunabilirler. Örneğin; bir belediye sahip olduğu mali kaynaklarla kültüre daha büyük bütçe ayırabilirken, bir başka belediye, vatandaşına ancak en temel yerel kamu hizmetlerini sunuyor olabilir. Ama merkezi yönetim için bu durum söz konusu değildir. Başta, adalet ve savunma gibi bölünemeyen hizmetler olmak üzere, eğitim, sağlık, ulaştırma gibi pek çok kamu hizmeti, merkezi yönetim tarafından tüm ülke çapında sunulur. Kamu hizmetlerinin bu şekilde sunulmasının en önemli katkısı, bölgeler arasındaki eşitsizliklerin giderilmesidir.

Burada önemli bir noktanın altını çizmekte fayda vardır. Merkezi yönetimin kamu hizmetlerini standart (tekdüze/yeknesak) bir şekilde tüm ülke çapında sunabilmesi, bu hizmetlerin büyük oranda homojenleştirilmesini de beraberinde getirir. Bir başka ifadeyle, vatandaşların öznel tercih ya da talepleri hizmete yansımaz. Hizmet standartlaşmaya başlar. Bu da merkezi yönetimin doğası gereğidir¹⁸. Demokratik süreçler, merkezi yönetim için, ancak genel seçimler yoluyla siyasete yapılan etkinin, ikincil sonucu olarak değer ifade eder. Homojenleştirme, demokratik anlamda bir kayıp olmakla birlikte, ülke çapındaki hizmetler söz konusu olduğunda, yerel aktörlerin etkilerinden uzak kalarak bunları üretmek, daha rasyonel bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. Yerel etkilere kapalılık, bu nedenle merkezden yönetimin ikinci avantajını oluşturur.

Bunlar yanında merkezi yönetimin en önemli faydalarından bir başkası; ulusal ölçekte planlama yapabilmesi ve sunduğu hizmetlerin çapı nedeniyle ölçek ekonomilerini¹⁹ yakalayabilmesidir (Keleş 2019:33). Özellikle, ulaşım, enerji, sağlık, eğitim gibi sermaye yoğun kamu hizmetlerinde, merkezi yönetim eliyle yatırımların yönlendirilmesi, ekonomik anlamda verimli bir yöntemdir. Merkezi yönetim dışındaki birimler eliyle, ayrı ayrı yapılması gereken bu tür yatırımlar, tek elden yapılarak ölçek kazançları yakalanabilmektedir. Örneğin; kamu hastaneleri tek tek tıbbi cihaz alımına çıktıklarında, ihale rakamları daha yüksek bedellerle kapanırken, Bakanlık eliyle toplu alımlarda önemli fiyat indirimleri elde edilebilmektedir.

Bu yararlar yanında, merkezi yönetimin ürettiği bazı sakıncalar da bulunmaktadır. Bunların başında hizmetlerin gecikmesi, aşırı bürokrasi ve kırtasiyecilik gelir. Her ne kadar yukarıda homojenleştirme ve standartlaşma, merkezi yönetimin bir avantajı olarak ortaya konmuşsa da bu, aynı zamanda bir dezavantajdır. Merkezde yapılmış planlar, koşulları farklı olan yörelerde aynen uygulanmaya çalışıldığında sorunlar ortaya çıkabilir (Gözler 2019:25). Ayrıca, aşırı merkezileşmiş yönetimler demokratik ilkelere de uygun değildir. Halkın merkezin sunduğu hizmetler üzerinde belirleyici etkisi zaten çok düşüktür. Ama aşırı merkezileşme ve halkın taleplerinin merkeze ulaşmaması, hem siyaset hem de idareyle halkın arasındaki mesafeyi arttıracak gibi kaynak israfına da sebep olabilir.

¹⁷ Örneğin; Avustralya, Avusturya, Almanya ve İsviçre gibi federal devletlerde maliye, sosyal hizmetler, altyapı ve ulaşım gibi kamu hizmetleri giderek merkezi yönetim hizmetlerine dönmekte ve federal devlet eliyle yürütülmektedir (Braun 2011). Benzer şekilde ABD’de eğitim politikası, 100 yıl öncesiyle kıyaslandığında bile daha merkeziyetçi bir karaktere bürünmüştür (DeBoer 2012).

¹⁸ Bu nokta ileride iki kez daha karşımıza çıkacaktır. Bunlar yerinden yönetimlerin varlık sebepleri ve subsidiyarite (yerellik) ilkesidir.

¹⁹ Ölçek ekonomisi kavramına ilişkin etimolojik ve teorik tartışmalar için Bkz. (Yaslıkaya 2019)

Nitelikleri gereği savunma, adalet ve diplomasi gibi hizmetlerin merkezi yönetimlerce örgütlenmesi bir zorunluluktur. Çünkü bunlar, faydası ülke geneline yayılan, bölünemez nitelikteki hizmetlerdir (Eryılmaz 2019:109-110). Bu hizmetler yalnızca üniter değil, tüm devlet sistemlerinde merkezi yönetim sorumluluğu ve yetkisinde kabul edilir. Bu üçünün dışında kalan eğitim, sağlık, ulaşım ve hatta iç güvenlik (polis) gibi hizmetlerin sorumluluğu ise ülkelerin hem devlet biçimlerinden hem de ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimlerinden etkilenir. Federal devletlerde bu tür hizmetler yaygın olarak eyaletlerin, hatta eyalet altı yerel örgütlenmelerin sorumluluğundadır. Üniter devletlerin bazılarında ise yerelleşme ve demokratikleşme çabalarına bağlı olarak merkez dışına çıkarılabilmekte, yerel yönetim kuruluşlarına bırakılabilmektedir.

Merkezi yönetimin bazı temel değerleri vardır. Bunların başında; hiyerarşiye ve ast üst ilişkisine dayanan yapısı gelir. Bu yapı; bir emir komuta zinciri içinde çalışır ve hiyerarşik denetimle denetlenir. Yerinden yönetim alanı için ileride bahsedeceğimiz demokratiklik, özerklik gibi değerlerin, merkezi yönetim içinde anlamı yoktur. Hatta çok parçalı bir yapıya (çok sayıda bakanlık, bakanlık altı örgütlenme, bakanlık dışı örgütlenme gibi) sahip olmasına rağmen, Türkiye örneğinde bu birimler ayrı ayrı tüzel kişilik sahibi de değildirler. Yerinden yönetimler alanında tüm birimlerin ayrı ayrı tüzel kişilikleri bulunurken, merkezi yönetim altındaki birimler, devlet tüzel kişiliğinin parçasını oluştururlar.

Ancak, 2018 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri gibi, başkent örgütü içinde merkezi yönetimin bir parçası olmasına, hatta bu yönetimin tepe noktasına, yani Cumhurbaşkanı'na en yakın noktada bulunmasına rağmen, tüzel kişilik sahibi, idari ve mali özerkliğe sahip kurumlar bulunmaktadır. Yine Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar arasında yer alan Savunma Sanayii Başkanlığı ve Varlık Fonunun da devlet tüzel kişiliğinden ayrı tüzel kişilikleri vardır.

7. Merkez (Başkent) Dışında Örgütlenme (Taşra Yönetimi-Yetki Genişliği)

Senaryo devletimiz, yalnızca başkent olan şehirden ibaret ya da küçük bir coğrafyaya sıkışmış birkaç şehir ve sınırlı nüfusa sahip olsaydı, muhtemelen yalnızca başkentteki örgüt eliyle, bu coğrafyanın tamamına hizmet sunmak mümkün olabilirdi. Ama dünya üzerindeki devletlerin pek çoğu, tek bir merkezden yönetilebilecek alanların üstünde toprağa ve nüfusa sahiptir. Ayrıca, tüm hizmetlerin başkentten yürütülmesi gereksiz bir bürokrasi, hizmetlerde gecikme ve artan maliyetlere neden olur.

Senaryo devletimiz örneğinde, sağlık hizmetlerine ilişkin işlerin, il ve ilçelerdeki doğrudan bakanlıkta ve başkentte yürütüldüğünü düşünelim. Bu durumda, karşımıza çıkacak ilk sorun, sağlık personelinin atama, göreve başlama, izin, rapor, emeklilik gibi tüm işlemler için başkentle iletişim kurmak zorunda kalması olurdu. Ayrıca, hastanelerin ihtiyaç duyduğu tüm malzeme ve ekipman da yine başkentteki örgüt eliyle temin edilebilirdi. Hastanelerden hizmet alan vatandaşların şikayetlerini de benzer şekilde bakanlığa iletmeleri gerekirdi. Görüldüğü gibi bu yola girdiğimizde zaman, para ve insan kaynağı anlamında oldukça zahmetli ve güç işleyecek bir mekanizmaya sahip oluyoruz. Bunun yerine, mülki olarak ayırdığımız birimlerde (il ve ilçe gibi) atayacağımız bir sağlık müdürü ve onun emrindeki memurlardan oluşan bir sağlık müdürlüğü örgütü yoluyla, tüm bu sorunları aşabilme ya da en azından azaltabilme şansına sahip oluyoruz. Benzer gerekçelerle, merkezde bakanlık düzeyinde örgütlediğimiz tüm kamu hizmetleri (eğitim, ulaşım, kültür, çevre gibi) için, taşra şehirlerinde örgütler oluşturabiliriz. İşte temelde merkezi yönetimin sakıncalarını gidermek üzere kurulmuş bu yapılara taşra yönetimleri denmektedir.

Ancak, taşrada örgütlenmenin tek amacı bu değildir. Taşra yönetimleri aynı zamanda aşağıdan yukarıya bilgilendirme ve raporlama işleri de yaparlar. Başka bir deyişle; taşradan merkeze geribildirimde (*feedback*) bulunurlar. Bu geribildirimler, merkezdeki yöneticilerin taşranın ihtiyaçları konusunda bilgilennesini sağlar ve merkezde üretilecek politikalara yön verir. Ayrıca taşra yönetimleri, güvenlik politikaları ve asayiş hizmetleri özelinde bir “taşraya sızma” yöntemidir. Devletin bekası için zararlı

görülen unsurlar yerinde tespit edilmeye ve önlem alınmaya çalışılır. Bu nedenle, polis ve istihbarat gibi birimler eliyle, hem en başta söylediğimiz temel kamu hizmetlerinden güvenlik hizmeti sağlanmış, hem de asayiş önündeki engeller belirlenmiş olur. Taşranın herhangi bir yerinde karşılaşılan unsurlardan haberdar olan merkezi yönetim, böylelikle tüm ülke düzeyinde tedbirler alabilir.

Bu noktada, oluşturduğumuz tüm birimleri, doğrudan kendi bakanlığına bağlayabilmek mümkündür. Ama özellikle üniter devletlerde, merkezi yönetimin hiyerarşik bir örgütlenmeye sahip olduğunu yukarıda söylemiştik. Bu durumda, taşrada oluşturulan tüm birimlerin başına, yine merkezden atanmış ve bu birimler üzerinde yetki sahibi bir kamu görevlisi daha koyabiliriz. Türkiye örneğinde illerdeki vali ve ilçelerdeki kaymakam gibi.

Görüldüğü gibi, taşra yönetimleri esas olarak merkezi yönetimler üzerindeki baskıyı azaltma işlevi görmektedir. Batı dillerinde taşra örgütlenmeleri için kullanılan kavram, “*deconcentration*” da tam olarak bu niteliği anlatmaktadır. “*Concentration*”, Latin kökenli dillerde yoğunlaşma anlamına gelmektedir. Baştaki “-de” takısı olumsuzluk ekidir. Yani, kavram yoğunlaşmanın azaltılması demektir. Daha açık ifadeyle kavram; bir yöntem olarak merkeziyetçiliğin azaltılması ya da merkez üzerindeki yükün azaltılmasını tanımlamaktadır. Ancak, Türk hukuk sistemi ve yönetim yapısında taşra yönetimleri tanımlanırken “yetki genişliği” terimi kullanılmaktadır. Terim, ilk defa 1876 yılında Kanun-i Esasî’de “*Tevsi-i Mezuniyet*” şeklinde kullanılmıştır. Eski Türkçe’deki kullanılışa en uygun çeviri, gerçekten yetki genişliğidir. 19. yüzyılın sonunda, bölünme ve parçalanma korkuları eşliğinde, kamu yönetimi sistemini reforme etmeye çalışan Osmanlı İmparatorluğu’nda, eyalet sisteminden vilayet sistemine geçilmiş ve valilerin yetkileri, mülkiye, maliye, eğitim, bayındırlık, güvenlik hizmetleri yanında ceza ve hukuki işleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Reform öncesi dönemde, temel görevi kanun ve tüzüklerin işleyişine nezaret etmek, başkentten gelen emir ve kararnameleri uygulamak ve merkezi yönetim adına çalışan kamu görevlilerini denetlemek olan valinin yetkileri, siyasi, mali ve güvenlik konularını da içine alacak şekilde genişletilmiştir (Gençoğlu 2011:36). Ancak, bugün yetki genişliği kavramı taşra yönetimlerinin sahip oldukları yetkiyi göstermek anlamında yetersiz bir kavramdır. Her şeyden önce kavramın orijinal bağlamıyla alakası olmadığı ortadadır. Yetki genişliği terimi içinde, merkezin yükünü azaltma anlamına gelecek herhangi bir vurgu bulunmamaktadır²⁰.

Yetki genişliği teriminin, uygulamayı ya da tarihsel arka planını dikkate almadan, yalnızca bir terim olarak, ve bugünü yansıtarak, etimolojik anlamda nasıl anlaşılması gerektiği, kamu yönetimi literatüründe üzerinde çok durulmamış bir konudur. Yalnızca Nadaroğlu (1989:29), “her işin merkezden yürütülmesi bazı önemli ve acele işlerin gecikmesine sebep olabilir. Bu durumu önlemek için merkez kendi memuruna, örneğin valiye, yürütmeye ilişkin bazı hususlarda merkeze sormaksızın karar almak yetkisini verir. Kısacası valinin yetkisini genişletir” demektedir. Ancak, bu kendi içinde totoloji barındıran bir açıklamadır. Valinin görevi ya da yetkileri kendisine yetki veren mevzuatta tanımlanır. Yasal olarak daha az yetkili kılınan valiye, ek olarak başka hükümlerle “genişletilmiş yetki” verilmesi ve bu yetkinin de “merkeze sormaksızın karar alma”dan ibaret olması, devletin işleyişine de taşra yönetimlerinin varlık sebeplerine de aykırı bir durumdur.

Türkiye özelindeki anlayış ve tanımlamalara ilişkin ilginç bir nokta daha vardır. Bu yönetimler, merkeziyetçi yönetimin sakıncalarını gidermek ya da merkezin üzerindeki yükü hafifletmek için oluşturulmuş birimler olarak, aslında bir merkeziyetçiliği azaltma yöntemidir. Nitekim bu durumun bir

²⁰ Gözler (2019:25-26:40 numaralı dipnot) de bu duruma dikkat çekmekte ve yetki genişliği yerine “adem-i temerküz” ifadesinin kullanılmasının doğru olacağını belirtmektedir. Temerküz, bir yerde toplanma, birikme, yoğunlaşma başka bir deyişle merkezileşme demektir. Adem ise Latin kökenli dillerdeki “-de” olumsuzluk takısıyla aynı işlevi görmektedir. Orijinal anlamında yokluk anlamına gelen sözcüğün bu terim içindeki işlevi “azaltmadır”. Adem-i temerküz merkeziyetçiliğin azaltılması anlamıyla batılı dillerdeki karşılıklarına birebir uygun bir terimdir.

sonucu olarak batılı literatürde “*decentralization*” (adem-i merkezileştirme) yöntemi olarak kabul edilirler. Ancak, Türkiye’de idare hukuku ve kamu yönetimi kitaplarında, taşra yönetimi merkezi yönetim altında değerlendirilir. Yönetim yapısını göstermek üzere çizilen şemalarda örgütlenme iki parçaya ayrılır: Parçalardan birine merkezden yönetim diğerine yerinden yönetim başlıkları konur. Merkezden yönetim de kendi içinde iki parçaya ayrılır ve birine başkent örgütlenmesi, diğerine taşra örgütlenmesi isimleri verilir. Fiili duruma bakıldığında da bu bakış açısının izlerini görebilmek mümkündür. Türkiye’de taşra yönetimleri (illerdeki valilik, ilçelerdeki kaymakamlık ve bakanlıkların taşra örgütlenmeleri) aslında merkezi yönetimin taşradaki “kopyaları” (Arıkboğa 2018:9) gibi görülebilir. Yürütmenin başı olarak devlet başkanı, nasıl merkezde kendi başkanlık binasında, bakanlarıyla ülkeye yönelik kararlar alabiliyorsa, taşradaki valiler de kendi valilik örgütleri ve illerde örgütlenen bakanlıkların temsilcileriyle, il düzeyinde hükümet konaklarında sınırlı da olsa sorumluluklarındaki illere ilişkin kararlar alır ve uygularlar. Bu yönüyle bakıldığında, taşra merkezi yönetimin ülke genelinde yaygınlaştırılması yanında merkezdeki gücün taşrada hissettirilmesi gibi bir işlev de görür. İllerde ve ilçelerde hükümet konaklarının gösterişli binalar olarak inşa edilmesi de bu anlayışın önemli göstergelerinden biri kabul edilmelidir.

Bu anlayış, taşra yönetimi için kullanılan bir başka kavramda daha kendini göstermektedir. Türkiye’de bu birimlere geleneksel olarak **ilin mülki idaresi** de denmektedir. Çünkü, il aslında devletin mülküdür. Mülk bir malik gerektirir. Malik devlettir. Malikin memalikine göz kulan olan ise mülki amirdir²¹. Bu anlayış doğal olarak mülki amirin sorumluluğunu, merkezin yükünü azaltmak olarak görmez. Memalike (ülkeye) göz kulak olmak, doğal olarak merkezdekiler gibi düşünmek ve davranmak anlamına gelir.

8. Yerinden Yönetim

Geldiğimiz noktada, senaryo devletimiz artık siyasal ve yönetsel anlamda belirginleşmeye başladı. Temelde devlet sisteminin belirleyiciliği altında, kamu hizmeti görmekle yükümlü örgütsel yapılanmasının, en azından başkent ve taşra kısmını ortaya çıkaran nedenleri görmüş olduk. Ancak, bugün dünya üzerinde yalnızca başkent veya taşradaki yönetim biçimlerinden oluşan, tümüyle merkezi yönetim mantığıyla kurgulanmış bir devlet yoktur. Türkçe’de yerinden yönetim²² olarak isimlendirilen birimler, bütün ülkelerde değişik türleri, farklı yetki ve sorumluluk alanlarıyla kamu yönetiminin ikinci önemli parçasını oluştururlar. Bir başka ifadeyle; kamu hizmetleri yalnızca merkezi yönetimler eliyle

²¹ Bu cümle herhangi bir kaynaktan alınmamıştır. Herhangi bir kaynaktan bu şekilde yer almamaktadır. Ancak bu cümleyi kurarken, Halis Çetin’in (2020) “*Muhafazakâr Düşüncenin Ekonomi-Politiği: ‘Sınırlı’ Mülkün ‘Zorunlu’ Meşruiyetinin ‘Sorumlu’ Mülkiyeti*” makalesindeki edebi tanımlamalardan ilham aldığımı söylemem gerekir. Aksi takdirde akademik etik dışı davranmış olurum.

²² Yerinden yönetim, Türk kamu yönetimindeki sorunlu kavramlardan bir başkasıdır. Kavramın orijinali Latin kökenli dillerde “*decentralization*”dur. Yani esas olarak merkez dışına çıkarmayı anlatır. Yukarıda yetki genişliğinde olduğu gibi, aslında decentralization için de özgün bir kavram bulunmaktadır. **Adem-i merkeziyet**. Adem kelimesinin “yokluk” anlamına geldiği belirtilmişti. Ancak adem-i merkeziyet terimine kattığı anlam “yokluk” olamaz. Çünkü, merkezin yokluğundan söz ederken “yerinden”in varlığından söz edemeyiz. Arıkboğa’nın (2018:3) dediği gibi, “merkez yoksa yerel de yoktur”. Burada esas vurgu merkeziyetçiliğin azaltılması ya da merkez dışına çıkarılmış bir yapılanma olabilir. Bu yönüyle de batı dillerindeki halini birebir karşıladığı görülebilecektir. Ancak, terimin akademik yayınlar dışında yaygın bir kullanımı yoktur.

Yerinden yönetim kavramını sorunlu kılan şey “yerinden”in “yer” le yani coğrafi bir alanla bağlantısının olmasıdır. Bir yerinden yönetim türü olan yerel yönetimler için kavram sorunsuz kullanılabilir. Ama hizmet yerinden yönetimi dediğimiz kategorideki birimler, coğrafi bir alanla tanımlanamazlar. Örneğin; kamu iktisadi teşebbüsleri bir yerinden yönetim kuruluşudur. Ama belli bir coğrafi alana hizmet sunmazlar. Yerinden yönetim kavramı ilk defa 1961 Anayasasında kullanılmıştır. Muhtemeldir ki anayasa yapıcılar bu kavramı kullanırken yerinden yönetimi, bir kamu idaresinin merkezden yönetimin dışında olması, kendi kararlarını kendi verebilmesi, bir nevi kendi “yer”inden yönetilmesi anlamında kullanmıştır. Ancak, tüm bu gerekçelerle bile kavramın var olan gerçekliği yansıtmaya/tanımlama yeteneğinde olduğunu söylemek güçtür. Fransız kamu yönetimiyle karşılaştırmalı olarak terminolojinin yanlışlığına ilişkin Bkz. (Gözler 2019:27).

yürütülmez. En azından bir kısmını yürüten merkezi yönetim dışında yapılanmalar da vardır. Bu noktada şu soruyu sormak gerekir. Başkentte oluşturduğumuz siyasi ve yönetsel güç merkezi, yine başkentte oluşturulan bakanlık yapılanması ve taşrada oluşturduğumuz taşra birimleri ile vatandaşların ihtiyaç duydukları kamusal hizmetleri sunamaz mıyız? Bu soru bizi doğal olarak yerinden yönetim birimlerinin varlık nedenlerine götürür.

Sözü edilen yapılanmayla ihtiyaç duyulan tüm kamu hizmetlerinin sunulabilmesi mümkündür. Özellikle taşra örgütlenmeleri, vatandaşların ülke çapında ihtiyaç duyduğu her türlü hizmeti sunabilir. Sağlık, eğitim, kültür, ulaşım vb. gibi. Burada hemen akla yerel yönetimler tarafından sunulan bazı hizmetler gelecektir.²³ Çöplerin toplanması ve bertarafı; çarşı, pazar denetleme; imar, su, kanalizasyon hizmetleri; kentsel altyapı gibi. Evet bu hizmetlerin de taşra yönetimleri eliyle sunulabilmesi mümkündür. Örneğin; çöplerin toplanması, başkentteki sağlık ya da çevre bakanlığı gibi bir bakanlığın taşra yönetimleri güçlendirilerek, yeni personel, ekipman ve makine teçhizat alınarak, rahatlıkla il yada ilçelerdeki müdürlükler eliyle yürütülebilir. Ama gerçekte yürütülmez. Bu tür hizmetler dünyanın hemen hemen her yerinde yerel yönetim hizmeti olarak kabul edilir ve yerel yönetimlerce yürütülür. Bunun sebebi federal devletlerde yukarıda sözü edildiği gibi, tasarının aşağıdan yukarıya olması nedeniyle, bu hizmetlerin zaten kentsel hizmetler olarak kabul edilmesi ve federalizme giden süreçte de bu durumun korunmuş olmasıdır. Özellikle, tarihsel arka planı kent devletleri üzerinde yükselen federal yapılarda, kentin temel misyonu zaten yerel ortak ihtiyaçları topladığı vergilerle sunmaktır. Yerel yönetimleri merkezi idarenin kararı ile kuran üniter devletlerde ise aynı merkezin bazı hizmetleri kendi sorumluluk sahasından çıkarıp yerel yönetimlere aktarmasından söz edebiliriz. Bu ikinci durum, bizi iki önemli soruya götürür: 1. Merkez kendi sorumluluk sahasındaki hizmeti neden bir yerel yönetim kurumuna devretmeyi seçer? 2. Hangi hizmetlerin merkezi yönetim, hangi hizmetlerin yerel yönetim sorumluluğunda olduğu nasıl belirlenir? Bunun bir ölçüsü var mıdır?

Birinci sorunun ilk cevabı aslında taşra yönetimlerini ortaya çıkaran gerekçeyle aynıdır. Özellikle sosyal devlet olgusunun gelişmesi sonrasında, vatandaşın talep ettiği kamu hizmetlerinin sayısında bir patlama yaşanmıştır. Bu hizmetlerin tümünün, merkezi yönetimlerce yürütülebilmesine imkan yoktur. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu sorunun çözümü, taşra yönetimleri eliyle hizmetlerin yürütülmesinde bulunabilir. Taşrayı da aşacak, hatta örgütlenme biçimi, temel değerleri itibarıyla merkezi yönetim anlayışının tamamen dışında yeni bir yöntem üretilmesinin gerekçesi, bu cevabın içinde yatmaz. Sorunun doğru cevabı büyük oranda siyaset teorisi içinde bulunabilir.

İnsanoğlu topluluk halinde yaşamaya başladığı andan itibaren, hayatını ilgilendiren konularda sözünün dinlenmesine, fikrinin sorulmasına ihtiyaç duymuştur. Basit tanımıyla, “halkın kendi kendini yönetmesi” diye tarif edilen demokrasinin, bugün dünya üzerinde en yaygın yönetim biçimi olmasının temel nedeni burada aranmalıdır. Ama biliyoruz ki demokrasi, antik Yunan uygarlıklarında uygulandığı doğrudan demokrasi modeliyle bile kusurlu bir yönetim biçimiydi. Zaman içinde artan nüfusa ve küçük kent yönetimlerinden büyük devlet sistemlerine geçişle birlikte, kusurları da arttı. Temsili demokrasiler de artık kusurlu yönetim biçimleri arasında sayılıyor. Özellikle, modern zamanlarda ulusal siyaset ile vatandaş arasındaki mesafe gittikçe artmış, ulusal siyasetin konuları üzerinde vatandaşın etkisi çok zayıf, ve seçimlerle sınırlanmış bir noktaya gelmiştir. Parti sistemlerinden kaynaklanan temsil sorunları, bu durumu daha da derinleştirmektedir. Tam bu noktada, yerel yönetim denge unsuru ya da

²³ İleride de belirtileceği gibi, yerinden yönetimlerin iki türü bulunmaktadır: Hizmet yerinden yönetimleri ve yerel yönetimler. Ancak, yerinden yönetim kavramının etimolojisine de ruhuna da uygun olan yerel yönetimlerdir. Ayrıca, yerel yönetimlerin ortaya çıkışı merkezi ulus devletlerin ortaya çıkışından bile önceye rastlar. Buna karşın hizmet yerinden yönetimleri 20. yüzyılın kamu kurumlarıdır. Bu nedenle, bu başlık altında yerinden yönetimlere ilişkin konular yerel yönetimler özelinde anlatılacaktır. Hizmet yerinden yönetimleri de ilerleyen kısımda detaylı olarak ortaya konacaktır.

demokratik açığı kapatan bir mekanizma olarak görülmelidir. Daha küçük ölçeklerde ve vatandaşı daha yakından ilgilendiren konularda yerel siyaset alanının inşası ve bu alanda mahalli müşterek sorunlar karşısında fikrini söylemeye, politikaları yönlendirmeye izin veren yapısıyla yerel yönetimler, hem demokratik bir kurum olarak ortaya çıkmakta, hem de daralan ulusal siyasetin nefes almasını sağlamaktadır.

Bir devletin sınırları içinde yaşayan, o devletin siyasi karar organlarını ve yürütmenin başını seçebilme yetkisi bulunan ortalama bir vatandaşın, ülkenin diplomasi, sosyal yardım, yol yapımı, kültür gibi temel kamusal politikalarında sesini merkeze duyurabilmesi, merkezdeki politikaları yönlendirebilmesi, üstelik tüm bunları bir “oy”a dayanarak yapabilmesi rasyonel bir beklenti değildir. İlginç olan, bunu gerçekleştirebiliyorsa, bunun da rasyonel olmamasıdır. Çünkü, bir kişinin tercihlerini yansıtan kamusal politikalar, doğal olarak bir başkasının tercihlerinin dikkate alınmamasını gerektirecektir. Örneğin; biri ulusal bütçeden en büyük payın kültür ve sanat faaliyetlerine ayrılmasını isterken, bir başkası karayollarının beton asfaltla kaplanmasına yatırım yapılmasını isteyebilir. Zaten, ulusal ölçekte tüm tercihleri yansıtan kamusal bir politika üretmek mümkün olmadığı için de merkezden yönetim başlığı altında sözü edilen, **homojen kamu hizmetleri** ortaya çıkmaktadır. Homojenleştirme, merkezi yönetim hizmetlerinin vatandaşla bağını koparır. Vatandaş edilgen bir değışkene; hizmet, onlar için ama onlara sorulmadan yürütülen faaliyetlere dönüşür. Bu da bir süre sonra merkezi yönetimi, **profesyonellerin yönetimi** haline getirir. Buna karşın yerinden yönetim, alternatif bir yönetim biçimi olarak bu tür arızaları tümüyle olmasa bile önemli oranda azaltır. Yerel tercihlere merkezi yönetimle karşılaştırıldığında daha duyarlı bir yapılanma, merkezi yönetimle hiyerarşik ilişkisi olmayan, özerk, kendi kararlarını alabilen, kendi örgütlenmesini yapabilen ve kendi mali kaynaklarını üretebilen birimlerin varlığı ile mümkün olur. Özetle söylemek gerekirse yerel yönetimler, “mahalli toplulukların kamusal siyasi haklarını hep birlikte kullanmalarının bir ürünü ve aracıdır”(Nadaroğlu 1989:35).

Özellikle, farklı etnik kimlikleri bir arada tutmak zorunda olan devletlerde yerinden yönetim, ulusal birliği ve bütünleşmeyi sağlayan bir mekanizma olarak kullanılabilir. Çünkü, bu farklı kimlikler merkezi yönetimde yeterince temsil edilmedikleri, kendi tercihlerinin ulusal siyasete yansımadağı endişesini her zaman az yada çok taşırlar²⁴. Yerel yönetim birimleri, bu tür itirazları ortadan kaldırmaya bile azaltma şansına sahiptir. Çünkü, küçük ölçeklerde farklı etnik kimliklerin bile temsil edilebilmesine, merkezi yönetime göre daha çok izin verir. Hatırlanacak olursa, Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat sonrası dönemde, Balkanlar başta olmak üzere farklı etnik kökenlere sahip Osmanlı tebaası yönetime karşı ayaklanmıştı. İmparatorluğun bu tebaayı bir arada tutmak ve parçalanmayı önlemek için bulduğu çözüm, gayrimüslimlerin kendi temsilcilerini seçebildikleri meclisleri kurmak olmuştur. 1864 yılında çıkarılan Vilayet Nizamnamesi ile, hem ilin genel yönetiminde hem de o günkü adıyla Meclis-i Umumi-i Vilayet (il genel meclisi)’de, yani ilin yerel yönetiminde, Müslüman üyeler yanında gayrimüslim üyelerin de bulunabilmesinin yolu açılmıştır²⁵.

Özetle söylemek gerekirse, yerinden yönetim gerçek bir *decentralization*, gerçek bir adem-i merkezileştirme yöntemidir. Ama cümleden de anlaşılacağı gibi, bağımsız, devlet içinde bir devlet değildir. Adem-i merkezileştirilen, merkezi yönetimin sorumluluk sahasından dışarıya çıkarılan hizmetleri sunmakta olduğuna göre, sunduğu hizmetler hala kamusaldır. Kişilerin özel çıkarlarını gözetken kişisel hizmetler değildir. Başka bir deyişle; yerinden yönetim de en az merkezi yönetim kadar “kamu”salıdır. Benzetmek gerekirse, merkezden yönetim ve yerinden yönetim aynı beden içinde yaşayan iki organ gibidirler. Varlık sebepleri, görevleri, sorumlulukları farklıdır ama bir şekilde de

²⁴ Amerikan siyasetinde Afro-Amerikan olarak adlandırılan siyahi vatandaşlar, federal devletin pek çok politikasını bu açıdan eleştirmektedir.

²⁵ Paragrafta sözü edilen, yerel yönetimlerin ulusal birliği sağlama amaçlı kullanılmasına yönelik, Tanzimat sonrası yeniden yapılanma girişimleri hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz: (Gençoğlu 2011) ve (Bozan 2017)

birbirine bağılıdır. Birbirlerinin yerini alamazlar. Birbirlerine alternatif oluşturamazlar. Aynı dolaşım sisteminden beslenirler²⁶. Yeri geldikçe birbirlerinin eksikliklerini tamamlarlar²⁷. Bir ülke içindeki yönetim yapısı analitik biçimde gösterilmek istendiğinde, en basit şekliyle üstte yer alan “yönetim” yapısından iki ok çıkarılır ve bunlara merkezden yönetim ve yerinden yönetim adları verilir. Kamu yönetiminin iki ayağını gösteren bu şemalarda, her hücre, oluşturulan her birim ve ilişkiler ağı kamusaldır.

Yerinden yönetim sistemleri geniş bir alanı tanımlamaktadır. Bu yönüyle çeşitli kategorik ayrımlara da tabi tutulmaktadır. Bunlardan ilki siyasi yerinden yönetim ve idari yerinden yönetim ayrımıdır. Türkçe literatürde bu sıklıkla yapılmaktadır.²⁸ Buna göre, siyasal yerinden yönetim federalizm ile eş tutulmaktadır. Diğer bir ifadeyle; federalizm bir yerinden yönetim biçimi olarak kabul edilmektedir. Özünde bir devlet sistemi olan federalizmi, bir yerinden yönetim biçimi olarak kabul etmek çok doğru bir yaklaşım biçimi değildir. Çünkü Arıkboğa’nın (2018:6) da belirttiği gibi; “federalizm, ... yetkilerin yeniden dağıtımına, paylaşımına değil, mutlak ön-paylaşımına dayalıdır. İlave olarak sadece yürütmeye ilişkin yetkilerin değil, yasama ve yargı yetkilerinin ve egemenliğin ön-paylaşımını kapsar”.

İkinci olarak hizmet yerinden yönetim ve yerel yönetim ayrımı yapılmaktadır. Ancak, bu ayrımda kullanılan isimler yazarların tercihlerine göre değişmektedir. Yerel yönetim yerine “mahalli idare”, “coğrafi yerinden yönetim”, “yer yönünden yerinden yönetim”; hizmet yerinden yönetimi içinse “fonksiyonel yerinden yönetim”, “işlevsel yerinden yönetim” ya da “kamu kurumları”; gibi adlandırmalar mevcuttur. Latin kökenli dillerde ise yerel yönetimler için “*devolution*”, hizmet yerinden yönetimi için “*delegation*” kavramları kullanılmaktadır. İsimlendirme farklılıklarına dikkat edilmeden burada hizmet yerinden yönetimi ve yerel yönetim kavramları tercih edilmiştir.

Yerel yönetimlere ilişkin pek çok tanım vardır. Ancak, TODAİE tarafından hazırlanan *Kamu Yönetimi Araştırması Genel Raporu*’ndaki (1991:177) tanım oldukça kapsamlı ve açıklayıcıdır. Rapor yerel yönetimleri şu şekilde tanımlamaktadır: “belirli bir coğrafi alanda (kent, koy, il, vb.) yaşayan yerel topluluğun bireylerine, bir arada yaşamak nedeniyle kendilerini en çok ilgilendiren konularda hizmet üretmek amacı ile kurulan, karar organları (kimi durumlarda yürütme organları) yerel toplulukça seçilerek göreve getirilen, yasalarla belirlenmiş görevlere ve yetkilere, özel gelirlere, bütçeye ve personele sahip, merkezi yönetimle olan ilişkilerinde yönetsel özerklikten yararlanan kamu tüzel kişileridir”. Bu tanım, yerel yönetimlerin merkezi idarenin vesayet denetimine tabi olmaları dışında tüm özelliklerini içinde barındırmaktadır. Türk yönetim sisteminde üç yerel yönetim birimi bulunmaktadır. Bunlar il özel idaresi, belediye ve köydür. Üç yerel yönetim birimi de tanım içindeki tüm özelliklere sahiptirler.

Yukarıda yerinden yönetimleri ortaya çıkaran yönetsel ve siyasal koşulları anlatırken, iki temel noktaya vurgu yapmıştık: Bunlar, kamu hizmetlerinin tümünün merkezden yürütülmesinin sakıncaları ve daha demokratik yönetim biçimleri oluşturma kaygısıydı. Bu vurguları örneklerdirken de yerel yönetimler üzerinden açıklamalar yapmıştık. Bu nedenle yerel yönetimler özelinde başka açıklama yapmaya gerek duyulmamıştır.

Ancak, bir devlet yerel yönetimler dışında da yerinden yönetim birimleri oluşturabilir. Yerel yönetim gibi belli bir coğrafi alanla sınırlı olmayan, temel amacı bir kamu hizmetini ya da bir merkezi idare

²⁶ Merkezi yönetimleri de yerinden yönetimleri de ayakta tutan, kamusal hizmetleri üretmesini sağlayan, halkın ödediği vergilerdir. Metafor kullanımında biraz aşırıya kaçılmış olabilir. Ama dolaşım sisteminden kasıt, vergi ve maliye politikasıdır.

²⁷ Örneği bir karın içindeki iki organ üzerinden verdiğimiz göre, bu cümleye de uygun bir örneği yine Tıp bilimi içinden verebiliriz. Vücudumuzda da tiroit bezimiz yeterince çalışmadığı ve tiroit hormonları olması gereken seviyenin altına düştüğünde, beynimizdeki hipofiz bezi tiroidi uyaran hormonu artırır.

²⁸ Örnekler için Bkz. (Nadaroğlu 1989:26), (Keleş 2019:30-31)

işlevini yürütmek olan bu birimler, doğal olarak yerel yönetim olarak adlandırılmaz. Devlet tarafından, devlet dışında kamu tüzel kişiliğine sahip kılındıkları için de merkezi yönetimin bir parçası olarak görülemezler. İşte bu tür birimler hizmet yerinden yönetimi olarak adlandırılmaktadır.

Hizmet yerinden yönetiminde, merkezi idare sorumluluğundaki bir kamu hizmeti (ulaşım, eğitim, sağlık gibi) ya da bir kamusal işlev (denetleme, planlama gibi) merkez dışına çıkarılıp özerk bir kuruma bırakılmaktadır. Bir bakıma merkez yetkisini, merkez dışında örgütlediği birime aktarmaktadır. Hizmet yerinden yönetim kuruluşları için Latin kökenli dillerde “*delegation*” kavramı kullanılmakta ve kavram bu kuruluşlara yetki aktarımını tam olarak karşılamaktadır. Çünkü, “*delegation*”, ya da son yıllardaki bozuk Türkçe haliyle “delege etmek”, bir yetkinin bir başkasına verilmesi anlamına gelmektedir.

Merkez dışına çıkarma, örgüte kamu tüzel kişiliği vermekle gerçekleşmektedir. Çünkü, merkezi yönetim tek bir tüzel kişiliğe (devlet tüzel kişiliği) sahiptir. Ama yetki aktarılan kurumların, merkezi yönetimden farklı olarak ayrı ayrı tüzel kişilikleri bulunmaktadır. Tüzel kişiliğin doğal sonucu olarak da özerk birimlerdir. Yerinden yönetim kategorisi altında yerel yönetimler sayıca sınırlıyken, hizmet yerinden yönetim kuruluşları çok çeşitli olabilmektedir.

Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının kurulma gerekçeleri arasında iki önemli neden bulunmaktadır: “Bunlardan bazılarının kurulmasındaki amaç; ilgili hizmeti merkezi bürokrasinin ve/veya kamu hukukunun dışına çıkarmak, böylece hizmetin sunumunda bürokratik işleyişi hızlandırmak ve yönetsel anlamda esnekliği artırmaktır. ...Buna karşılık diğer bazı kurumların kurulmasındaki amaç, ilgili hizmete ilişkin kararları, siyasi iktidarın doğrudan etki alanı dışına çıkarma çabasıdır” (Arıkboğa 2018:11).

Merkezi bürokrasi dışına çıkarmak, hizmetlere ilişkin kararların hızlı verilmesi yanında, hızlı yürütülmesini de temin amacı taşımaktadır. Çünkü, geleneksel kamu yönetimi ve merkezi yönetimler zaman içinde hantallaşmakta, yapısını ve çalışma yöntemlerini yenileyememekte, bunun sonucunda da verimsizlik ortaya çıkmaktadır (Eryılmaz 2019:120). Hizmet yerinden yönetim kategorisine giren birimlerin önemli bir kısmı (kamu iktisadi teşebbüsleri ya da kamu bankaları gibi), yarı kamusal mallar dediğimiz, fiyatlandırılabilen ve faydası bölünebilen iktisadi kamu mallarını üretmektedir. Bu malların bir kısmı piyasa tarafından da üretilmektedir. Devletin piyasayla rekabet edebilmesinin yolu, bu birimleri piyasa mantığına göre işleyen bir yapıya kavuşturmasıdır. Bunu merkezi yönetim içinde kalarak yapabilmesi mümkün değildir. Çünkü, merkezi yönetim kamu yararı temelinde faaliyette bulunmaktadır. Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının sundukları hizmetlerin, çoğunlukla teknik niteliklerinin ağır basması ve uzmanlık bilgisi gerektirmesi bunların kamu bürokrasisi dışına çıkarılmasının bir başka gerekçesidir.

Bazı hizmetlerin siyasi iktidarın etki alanı ve müdahalesinden uzak tutulmak istenmesi ise bu tür hizmet alanlarının, siyasal iktidar değişikliklerinden en az etkilenmesini sağlama amacı gütmektedir. Örneğin; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) bir hizmet yerinden yönetim kuruluşudur. Kamu yararına kamu yayıncılığı yapmaktadır. TRT’nin önemli yükümlülüklerinden biri, ana haber bültenlerinde mecliste temsil edilen siyasi partilerin hepsine ilişkin haberlere yer vermektir. Bu zorunluluk, siyasi partilerin çıkarlarının da ötesinde, bu partilere oy veren vatandaşların haklarını korumakla ilgilidir. TRT’nin yerinden yönetim kuruluşu olarak değil, merkezi yönetimin bir parçası olarak örgütlenmesi: siyasal iktidar değişimlerinden etkilenmesi, misyonunun zarar görmesi ve yalnızca iktidardaki partilerin haberlerine yer vermesiyle, başka bir deyişle politize olmasıyla sonuçlanabilir. Bu da kamu yararını ortadan kaldırır.

Hizmet yerinden yönetim alanı oldukça dinamik bir alandır. Merkezden yönetimde bakanlık sayıları ya da adları değişebilir. Bakanlıklar birleştirilip ayrılabilir. Ama uzun dönemde merkezden yönetimdeki değişiklikler sınırlı sayıda gerçekleşir. Benzer durum yerel yönetim alanı içinde geçerlidir. Yerel yönetim birimlerinin sayıları artıp azalabilir, bazı yerel yönetimler birleştirilebilir ya da ayrılabilir. Ama yerel

yönetim birimleri arasına, daha önce mevcut olmayan bir birim nadiren eklenir. Türkiye’de belediyeler 1855’de, özel idareler 1864’te, köy yönetimleri ise 1924’te hukuksal anlamda kurulmuşlardır. Aradan geçen uzun süre içinde, yerel yönetim sistemine eklenen tek yeni birim, büyükşehir belediyeleri olmuştur. Bu da ancak 1984 yılında gerçekleşmiştir. Ancak hizmet yerinden yönetim birimleri için benzer cümleleri kurmak mümkün değildir. Zaman içinde ülkenin değişen koşulları yanında, uluslararası boyutta kamu yönetimindeki değişikliklere paralel olarak da bu birimler kurulabilmektedir. Örneğin; düzenleyici ve denetleyici kurumlar 1990’lar sonrasında kurulmaya başlanmış ve sayıları kısa sürede artmıştır. Öte yandan hizmet yerinden yönetim kuruluşları, en fazla eleştiriye uğrayan kamu yönetimi örgütleri listesinde, merkezden yönetimden sonra ikinci sırada gelmektedir. Özellikle bir yerinden yönetim kuruluşu olan kamu iktisadi teşebbüsleri, İkinci Dünya Savaşı sonrası devletin sosyal refah hizmetlerini yürütmeye en önemli araçlarından biri olarak hızlı bir şekilde çoğalmalarına rağmen, 1970’li yıllardan itibaren, “devlet kapitalizmine neden olduğu, özel girişimciliği baltaladığı ve dolayısıyla çalışma ve teşebbüs özgürlüğünü sınırlandırdığı”(Eryılmaz 2019:121) yönünde ciddi eleştirilere uğramıştır. Nitekim bu eleştirilerin bir sonucu olarak, sözü edilen tarihler devletin kamu işletmeciliği alanından çekilmeye başladığı ve mülkiyetindeki kamu varlıklarını hızlı bir şekilde özelleştirmeye yöneldiği dönem olmuştur.

Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının bazıları bir bakanlığın bağlı ya da ilgili kuruluşu statüsünde²⁹ olmalarına rağmen tüzel kişilik sahibi olabilirler. Bakanlıkla bağları dolayısıyla bu kuruluşların merkezi yönetim altında değerlendirilebilmesi mümkün değildir³⁰. Bunlar yerinden yönetim kuruluşudur, belli ölçüde özerktirler ve bakanlıkla ilişkileri hiyerarşik ilişki olarak tanımlanamaz; vesayet ilişkisidir.

Hizmet yerinden yönetim kuruluşları ile yerel yönetimler, görüldüğü gibi merkezi yönetim dışına çıkarılan kamu hizmetlerini yürütmekle yükümlü yeni kamu örgütleri oluşturmaktadır. Ama bu ikisi arasında temel ayrımlar bulunmaktadır. Gözler (2019:33-34) bunları dört başlık altında toplamaktadır: Ayrımların başında tüzel kişilik gelmektedir. Yerel yönetimlerde tüzel kişilik bir insan topluluğuna verilirken, hizmet yerinden yönetim kuruluşlarında doğrudan hizmetin kendisine özerklik tanınmaktadır. Bu yönüyle yerel yönetimler kişi topluluğu, hizmet yerinden yönetimleri ise mal topluluğu olarak kabul edilebilir. Mal topluluğu ile kastedilen bazı kamusal malların (sermaye, hizmetin yürütülmesi için gerekli kamu binası ya da cari harcamalar için genel bütçeden ayrılmış mali kaynak) kamusal hizmetleri sunmak için tahsis edilmesi olarak anlaşılabilir. Sorumluluk sahalarına bakıldığında, yerel yönetimlerin yerel nitelikte ama daha genel hizmetleri sunmakla, hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının ise uzmanlık gerektiren; teknik, kültürel, bilimsel ya da ekonomik sorumluluklarla donatıldığı görülmektedir. Organlarının göreve gelmesi açısından da iki yönetim biçimi arasında farklılık bulunmaktadır. Yerel yönetimlerin karar (meclis) ve yürütme organları (başkan) halk tarafından seçilerek göreve gelmektedir. Buna karşın yerinden yönetim kuruluşlarının bazılarında üyeler (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında olduğu gibi) ya da siyasi partiler (Radyo Televizyon Üst Kurul üyeliklerinde olduğu gibi) karar organlarının oluşumuna etki edebilmekle birlikte, genel usul atama yöntemidir.

Çalışmanın başındaki senaryo devletimize dönecek olursak, başkentinde merkezi yönetimini oluşturan devletimiz, artık iki ayrı kanaldan yerinden yönetim birimleri de oluşturabilme imkanına sahiptir.

²⁹ Bağlı, ve ilgili, kuruluş statüleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi öncesinde, 3046 sayılı kanunun 10 ve 11. maddelerinde tanımlanan statülerdi. İlişkili kuruluş statüsün yasal dayanağı da yoktu. Hükümet sistemi değişikliği sonrası sözü edilen kanun mülga hale geldiği için bugün bu kavramların hukuki bir karşılığı kalmamıştır. Ancak, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde alışkanlık olarak, hala bu statüler kullanılmaya devam etmektedir.

³⁰ Örnek: Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İlbank gibi. Bu kuruluşların tamamına ilişkin ayrıntılı bilgi için Bkz. KAYSIS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi): <https://www.kaysis.gov.tr/>

Mesela yükseköğretim hizmetlerini merkezi yönetim bürokrasisi ve merkezi siyasetin dışına çıkarmak istediğinde, yapması gereken tek şey, yasal güvencesi oluşturulmuş, özerk, kamu tüzel kişisi olarak üniversite kurmaktır. Böylelikle, üniversiteler eğitim öğretimle sınırlı kalmak kaydıyla yetkili kılınmış olmaktadır. Bunun anlamı kendi kararlarını alabilmesi, merkeze sormadan kendi kendini yönetebilmesi, örgütleyebilmesi ve mali kaynak üretebilmesidir. Örneğin; merkezi yönetim kapsamındaki idarelerde kamu görevlisi ihtiyacı olduğunda, ihtiyaçlar toplandıktan sonra merkezi bir sınav yapılmakta ve yeteri kadar kamu görevlisi ihtiyaç duyulan kurumlara atanmaktadır. Oysa bir üniversitenin bir bölümünde ihtiyaç duyulan araştırma görevlisi için, bırakın başka üniversiteleri, aynı üniversitenin başka bölümlerinde ihtiyaç ortaya çıkmasını beklemeye bile gerek yoktur. Üniversite gerekli koşullara sahip olduğu takdirde (boş kadro ve kadro izni bulunması gibi), her bir bölüm için ilana çıkıp ihtiyacını karşılayabilmektedir. Üstelik alacağı kişinin sahip olması gereken özellikleri de kendisi belirleyebilmektedir. Üniversite senatosu ve yönetim kurulu eliyle kendi kararlarını alabilen üniversiteler, pek çok gideri için merkezi yönetimden gelen bütçeye ihtiyaç duymakla birlikte, kendileri de mali kaynak üretebilmektedir. Döner sermaye işletmeleri, araştırma ve eğitim hastaneleri, teknoparklar, gibi birimler bu mali kaynağın üretiminde başvurabilecekleri yollardan bazılarıdır.

Benzer şekilde, mahalli müşterek ihtiyaç kategorisine girebilecek hizmetler için de yerel yönetimler oluşturabilecektir. Burada sorulması gereken önemli bir soru bulunmaktadır. Hizmet yerinden yönetim kuruluşları, genellikle tek bir kamu hizmeti ya da işlev için kurulmaktadır. Oysa yerel yönetimler, yerel ihtiyaçları karşılamak üzere kurulurlar ve bu ihtiyaçlar yöreden yöreye değişebilmekle birlikte, sınırlı sayıda değildir. Yaşanılan çevrenin temizlik ve bakımı, temel altyapı hizmetleri gibi fiziksel ihtiyaçlardan, sosyal yardım ve dezavantajlı grupların korunması gibi sosyal ihtiyaçlara kadar pek çok talebi içinde barındırabilirler. Bunların hangileri yerel yönetim hizmeti, hangileri merkezi yönetim hizmeti olarak kabul edilecektir? Merkezle yerel arasındaki görev paylaşımı nasıl yapılacaktır? Hatırlanacak olursa bu soru yukarıda yerinden yönetimleri anlatmaya ilk başladığımızda da sorulmuştu. Merkezle yerel yönetim arasında görevleri paylaşmaktan söz ederken başvurulabilecek bazı ilkeler ya da yöntemler bulunmaktadır. Ancak, 20. yüzyıl sonlarında tüm dünyada bu konuda ortak bir anlayış ve ilkeler bütünü ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu anlayış, subsidiyarite ilkesi olarak adlandırılmaktadır.

9. Merkezden Yönetim ve Yerel Yönetim Arasında Görev Paylaşımı ve Subsidiyarite İlkesi

Hizmette halka yakınlık, yerindenlik ya da yerellik ilkesi olarak da adlandırılan subsidiyarite ilkesi, temelde bir kamu hizmetinin, kendisine en yakın kamu otoritesince yerine getirilmesini/yürütülmesini anlatır. İlke; 1970'li yıllardan beri Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği içinde sıkça dile getirilmekte, uluslararası pek çok belgeye konu olmaktadır. Konseyce 1988 yılında kabul edilen, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartının önemli vurgularından biri, subsidiyarite olmuştur. Şart, “kamusal hizmetlerin genellikle ve tercihen vatandaşa en yakın yönetimlerce yerine getirilmesini; sorumluluğun başka bir yönetime bırakılması gerektiğinde, görevin kapsam ve niteliği ile yetkinlik ve ekonomi gereklerinin göz önünde bulundurulması” (Türkiye Belediyeler Birliği 2021) gerektiğini söylemektedir. Avrupa Birliğini kuran Maastricht Anlaşmasında ise, Avrupa Birliği ile üye devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen bir ilke olarak tanımlanmıştır. Buna göre Birliğin politikaları anlaşma ile tanımlanmış sınırlarda kalacak ve kendi mutlak yetki alanına girmeyen konularda subsidiyarite ilkesi gereğince üye devletlerin yetkili olduğunu kabul edecektir. Birlik ancak, eyleminin amaçları üye devletler tarafından sağlanamayan ya da birlik eliyle daha iyi sağlanabilecek durumlarda harekete geçebilecektir (İktisadi Kalkınma Vakfı t.y.). Başlangıçta birlik ile üye devletler arasındaki ilişkiyi tanımlamakta kullanılan ilke, sonraları üye devletler içinde yerel yönetimlerin özerklik alanlarını koruma anlamını da içermeye başlamıştır.

Bir hizmetin kendisine en yakın kamu otoritesi eliyle yerine getirilmesi, yerel özerkliği koruyan bir ilke olmakla birlikte, “hizmete yakınlığı” ve bu ölçüte dayanarak hangi kamu hizmetlerinin merkezi yönetim,

hangilerinin yerel yönetimlerin sorumluluk alanında olacağını belirlemek kolay değildir. Bu noktada, ontolojik bir ayrım yapabilir ve merkezi yönetimle yerel yönetimleri var eden sebepleri ölçüt olarak kullanabiliriz. Merkezi idareyi var eden sebepler, -bu çalışmada merkezi yönetimin anlatıldığı kısımda belirtildiği gibi- ülke sınırları içinde yaşayan herkese sunulması gereken, faydası bölünemeyen ya da herhangi bir kişinin yararlanma hakkından mahrum bırakılamayacağı hizmetlerdir. Güvenlik ve adalet bu kategoriye giren en önemli hizmetlerdir. Dolayısıyla, bu hizmetlerin merkezi yönetim dışında bir başka örgüt eliyle yürütülmesine imkan yoktur. Eğitim, sağlık, kültür gibi alanlardaki hizmetler ise ülkenin devlet sistemi, tarihsel arka planı, gelişmişlik derecesi, piyasanın büyüklüğü, yerel yönetimlerinin kapasiteleri gibi pek çok faktöre bağlı olarak bir merkezi yönetim hizmeti kabul edilebileceği gibi, edilmeyebilir de. Bu tür hizmetler taşra örgütleri eliyle sunulduğunda da aynı belirsizlik devam eder. Bu hizmetlerde sorumluyu subsidiyarite ilkesi çerçevesinde, “teorik olarak” belirlemek güçtür. Bu nedenle, tersten giderek, yerel yönetimlerin sorumluluk sahasını ya da onlara yakın hizmetleri belirlemek, geri kalanları ise başkent ya da taşra yönetimlerinin görevi olarak kabul etmek, bir ayrım yapmayı kolaylaştırabilir.

Yerel yönetimleri var eden en önemli sebep, mahalli müşterek kategorisine giren hizmetlerin karşılanması ve bu karşılanma sırasında vatandaş tercihlerinin yerel politikalara yansıtılmasıdır. Başka bir deyişle; yukarıda yerel yönetim tanımı yaparken kullandığımız gibi, “belli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun bireylerine”, “bir arada yaşamaları nedeniyle” ve “kendilerini en çok ilgilendiren konularda” üretilcek hizmetler, yerel yönetim sorumluluğunda kabul edilmelidir. Örneğin; çöplerin toplanması söz konusu olduğunda, bu hizmete en yakın kamu otoritesi olarak hemen akla belediye gelir. Ama yukarıda da açıkladığımız gibi, çöp toplama hizmeti taşra örgütleri eliyle de pekala yürütülebilir. Burada sorulması gereken soru şudur: Ontolojik anlamda bu valiliğin ya da il ve ilçelerde oluşturulacak çevre temizlik müdürlüklerinin görevi olabilir mi? Taşra teşkilatları, merkezdeki hizmetleri ülke sathında sunmanın bir yöntemidir. Dolayısıyla, taşra teşkilatlarının görev tanımı, merkezdeki hizmetler üzerinden yapılabilir. Herhangi bir il, ilçe ya da köyün çöplerinin toplanma ihtiyacı, tümüyle o çöplerin bulunduğu yerde yaşayan kişilerin ortak sorunudur ve bu kendilerini en çok ilgilendiren konuların başında gelecektir.

Ancak, bu ölçüt bile bazı durumlarda işe yaramayabilir. Örneğin; sağlık hizmeti üniter bir devlette merkezi idare hizmetiye, federal bir devlette bütünüyle yerel bir hizmet olabilir. Hatta, üniter bir devlette bile bazen merkezi idare hizmeti olmayabilir. Birleşik Krallık’ta bu hizmet, kamu özel ortaklığına dayanan Ulusal Sağlık İdaresi (*National Health Services-NHS*) adı verilen, yarı özerk yarı kamusal bir organizasyon (*quango*) eliyle yürütülür (Karasu 2020:224). Bu durumda, İngiltere’nin Birmingham şehrinde yaşayan İngiliz vatandaşı için, sağlık hizmeti söz konusu olduğunda, kendisine en yakın kamu otoritesi ne merkezi idare ne de yerel idare olacaktır.

Şüphesiz ki her hizmet için bu kadar kolay bir ontolojik gerekçe bulmak kolay değildir. Örneğin; vatandaşlık işleri Türkiye’de bir merkezi yönetim hizmetidir. İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluğuna girer. Bakanlık içindeki bir genel müdürlük (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) eliyle yürütülür. Bu durumda, nikah kıyma işinin bir merkezi yönetim hizmeti olduğu düşünülebilir. Ama 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde, evlenen kişiler arasında nikah kıyma işleminin bir belediye görevi olduğu belirlenmiştir.

Özetle söylemek gerekirse, yalnızca subsidiyarite ilkesi temelinde merkezden yönetim ve yerinden yönetimler için görev tanımlamaları yapabilmek, yetki ve sorumluluklarını kalın çizgilerle belirleyebilmek mümkün değildir. Bu ayrımlar; yerel yönetimlerin ortaya çıktığı andan bugüne kadar ki merkezi yönetimle olan ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen mevzuat, mevzuatı belirleyen her ülkeye özel tarih, devlet sistemi ve doğal olarak ülkelerin ekonomik, sosyal ve demokratik anlamda gelişmişliği çerçevesinde ortaya çıkar. Nitekim uygulamada, özellikle üniter devletlerde, merkezle yerel arasında

görev yetki ve sorumlulukların paylaşımında başka yöntemlere başvurulur. Bunlar arasında en yaygın olanı liste ve genel yetki yöntemidir.

Liste yönteminde yerel yönetimlerin görevleri ilgili kanunda sayılır. “Kanundaki açık bir düzenlemeyle bir görev yerel yönetimlere verilmemiş ise, bu ihtiyaç mahalli müşterek hizmet kapsamında bile olsa yerel yönetimlerce gerçekleştirilemez” (Boztepe 2019:68). Yerel yönetimin görevlerini belirten listenin yazılma şekline bağlı olarak da liste yönteminin iki türü olduğu söylenebilir: Bunlardan ilki olan, **taahhidi yöntemde** görevler tek tek listelenir. Örneğin; Türkiye’de 1580 sayılı eski Belediye Kanununda 82 görev listelenmiştir. Belediyenin bu listedeki görevler dışında bir görevi yoktur. İkinci yöntem **tadadi yöntem** olarak adlandırılır. Bu yöntemde bazı görevler sayıldıktan sonra, cümle «vb, vb. gibi, vd» gibi bir ifadeyle biter. Bunun anlamı, burada yazılanlara benzeyen hizmetlerin de belediyelerin görevleri arasında sayılması gerekliliğidir.

Merkezi yönetimle yerel yönetim arasında görev yetki ve sorumlulukların paylaşımında uygulanacak son yöntem ise **genel yetki ilkesi** olarak adlandırılır. Bu ilkeye göre; yerel yönetimler, kendileri için yasaklanmamış ve yasalarca başka bir kamu otoritesini bırakılmamış tüm konularda yetkili kabul edilirler. Herhangi bir başka kamu otoritesinin iznine ihtiyaç duymaksızın, bu tür kamu hizmetlerini üretme kararını kendi organları eliyle verebilirler.

10. Özerklik, Vesayet Denetimi ve İdarenin Bütünlüğü

Yerinden yönetimi, merkezi yönetimden ayıran en önemli özelliği özerkliktir. Özerklik, yerinden yönetimin iki türü için de olmazsa olmaz ölçüttür. Hizmet yerinden yönetimleri de yerel yönetimler de özerk olmadıkları takdirde, merkezi yönetimin bir parçası olmak zorunda kalırlar. Merkez dışına çıkarma, yerinden yönetim birimlerine tüzel kişilik, dolayısıyla özerklik tanımakla mümkün olabilir. Devlet tüzel kişiliği dışına çıkarılmış her birim, anayasa ya da yasalarca güvence altına alınmış özerklik haklarından yararlanır.

Bir hak olarak özerklik; yerinden yönetim kuruluşlarının merkezi idarenin hiyerarşik yapısı dışında, ayrı tüzel kişilik sahibi olarak kendi kararlarını alabilmesi, sorumlulukları içinde yer alan görevleri merkezi yönetim müdahalesi olmaksızın görebilmesi ve tüm bunları yaparken gerekli mali kaynaklara sahip olması anlamına gelir. Daha daraltılmış bir alanda, yerel yönetim özerkliği konusunda iyi tanımlamalardan biri Avrupa Yerel Yönetimler özerklik şartında yapılmıştır. Şartın cümleleriyle yerel özerklik; “yerel makamların, kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümünü kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkanı anlamını taşır”(Türkiye Belediyeler Birliği 2021).

Ancak, hemen belirtmek gerekir ki özerklik, yerel yönetim kuruluşlarının bağımsızlığı anlamına gelmez. Bağımsızlık kelime anlamının da ifade ettiği gibi “bağ”ın koptuğu durumdur. Oysa, özerklik yerel yönetimin merkezden bağımsızlaşması değildir. Bir yerel yönetim bağımsızlığını ilan edebiliyorsa, bu zaten onun içinde bulunduğu devletten ayrıldığı ve ayrı bir devlet olarak ortaya çıktığı anlamına gelir. Yani artık onun özerkliğini tartışmanın anlamı kalmadığı gibi, “yerel yönetim”liğini de tartışmaya gerek kalmamıştır. Federal devletlerdeki eyaletlerin, bir yerinden yönetim biçimi olmadığını yukarıda söylemiştik. Ama bir anlık bile olsa eyaletleri siyasi bir yerinden biçimi olarak düşünelim. Bu eyaletin bağımsızlığını ilan etmesinin, federal devlet dışında kendini yeni bir devlet olarak tanımlaması anlamına geleceği açıktır. Eyaletler için zorunlu sonuç doğuran bu durumun, daha alt düzeyde yerel yönetimler için farklı sonuç doğurmasını bekleyemeyiz. Bu bağ konusu oldukça önemlidir. İleride vesayet denetimi ve idarenin bütünlüğüne ilişkin tartışmalar da esas olarak bu bağın varlığı üzerinden değer kazanmaktadır.

Bir yerinden yönetim kuruluşuna özerklik kazandıran nitelikleri; kendi karar ve yürütme organlarına sahip olması, bu organların seçimle göreve gelmesi, kendi kendini örgütleyebilmesi ve sorumluluğundaki hizmetleri yürütebilecek mali kaynaklarla donatılmasıdır.

Seçimle göreve gelen karar ve yürütme organları, özellikle bir yerinden yönetim kuruluşu olarak yerel yönetimler için anlamlıdır. Çünkü, bu kuruluşlar yalnızca yerel kamu hizmetlerini sunmakla yükümlü kuruluşlar değildir. Aynı zamanda, “belirli bir coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun”, “kendilerini en çok ilgilendiren konularda üretilecek hizmetlere ilişkin”, kamu politikalarını yönlendirmelerine imkan tanıyan demokratik bir yöntemdir. Vatandaşlar tercihlerini, yalnızca hizmetin yürütülmesi sırasında karar alıcı ve yürütücüleri etkilemeye çalışarak göstermezler. Aynı zamanda, yerel seçimlerde kullandıkları oylarla gösterirler. Bunun için de karar ve yürütme organlarının seçimle göreve gelmesi gerekir. Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının bazılarında seçimle göreve gelen karar organları bulunur. Ancak, burada sözü edilen klasik anlamda seçim değildir; seçiciler de doğrudan vatandaşlar değildir. Kuruluşun görev tanımına ve sorumluluk sahasına bağlı olarak Cumhurbaşkanı, parlamento, siyasi partiler, ya da belli bazı meslek mensuplarının seçtiği üyelerle kendini temsil etmesine imkan tanıyan karar organları bulunabilir. Ama hizmet yerinden yönetim kategorisine girmesine ve tüzel kişilik sahibi olmasına rağmen, karar organı olan yönetim kurulu üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan atamayla oluşturulduğu kuruluşlar da bulunmaktadır. Hatta, sayıca bunlar diğerlerinden daha fazladır.

Özerkliğin ikinci belirleyici kriteri örgütlenme özgürlüğüdür. Örgütlenme özgürlüğü; kendi kendine biçim verebilme, genişleyebilme, büyüyebilme ya da daralma özgürlüğünü ifade eder. Bir hizmet yerinden yönetim kuruluşu olan üniversite örneğinde, bu yeni fakültelerin açılması, yeni personel alınabilmesi gibi özgürlükler bağlamında görülür. Yerel yönetimler içinse yeni birimler kurulması, var olanların kaldırılması veya birleştirilmesini içerir³¹.

Özerkliğin üçüncü kriteri, kendi kaynaklarını yaratabilme özgürlüğüdür. Bu özgürlük yerel yönetimleri mali anlamda özerk kılar. Mali özerklik; “yerel yönetimlerin merkezi yönetime muhtaç olmadan kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilecek kadar yeterli düzeyde, serbestçe harcayabilecekleri, gelir kaynağına sahip olmaları anlamına gelir” (Turan ve Güler 2018:25). Yerinden yönetim alanındaki tüm kuruluşlar, neticede kamunun bir parçasını oluşturmaları nedeniyle, genel bütçe vergi gelirleri kapsamında merkezi idarenin gelirlerinden değişik ad ve şekillerle yardım alabilirler. Ama gelir kaynağının yalnızca merkezden transferlere bağlı kılınması, bu idareleri alacakları kararlar ve yönetimleri açısından da merkeze tabi olmaları anlamına gelir. Dolayısıyla, farklı yöntemlerle kendi kaynaklarını üretebilmeleri bu idareler için olmazsa olmaz bir standarttır. Üniversite örneğinde çalışan öğretim üyesinin ya da memurun maaş ve sosyal güvenlik ödemeleri, binaların yapımı bakımı onarımı ve elektrik su gibi giderleri için gerekli harcamalar, kullanılan taşıt araçlarının bakım ve onarımı ile yakıt giderleri gibi pek çok parasal ihtiyaç, merkezi idareden yapılan transferler aracılığıyla karşılanır. Ama üniversitenin aynı zamanda vatandaşa doğrudan hizmet üreten sağlık uygulama merkezleri (tıp dış hekimliği ve veterinerlik fakülteleri hastaneleri), sürekli ve uygulamalı eğitim merkezleri gibi doğrudan gelir üretebilen birimleri aracılığıyla kendi gelirlerini üretebilmesine ya

³¹ 5393 sayılı Belediye Kanununun belediye teşkilatını düzenleyen 48. maddesi, bir yerel yönetim kuruluşunun örgütlenme özgürlüğünü gösteren önemli bir hükme sahiptir. Maddeye göre “ Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir”. Görüldüğü gibi madde, belediyeleri iç örgütlenmesini yapabilme hakkına sahip kılmıştır. Maddenin devamında yer alan “Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur” cümlesi ile de örgütlenmeye ilişkin kendi kararlarını alabilen özerk yerel yönetimin altı çizilmiştir. Benzer hüküm Büyükşehir Belediye Kanununun 21. maddesinde de yer almaktadır.

da proje karşılığı gelirler elde edebilmesine izin verilir. Yerel yönetimler düzeyinde, bu gelirler genellikle vergi ve harçlar yoluyla elde edilir. Ama özellikle üniter devletlerde yerel vergiler konusuna dikkatle yaklaşmak gereklidir. Çünkü, üniter devletlerde yerel yönetimlerin vergiler yoluyla kaynak üretmesi, çoğunlukla merkezi yönetimin belirlediği çerçevede gerçekleşir. Merkezi yönetim, yerel yönetimlerin ihtiyacı olan kaynakları tümüyle merkezden transfer edebileceği gibi (tüm vergilerin merkezce toplanması ve bundan yerel yönetimlere pay verilmesi), sınırlı sayıdaki verginin toplanmasına ilişkin yetkileri de yerel yönetimlere bırakabilir. Ancak, toplama yetkisi verilmiş vergiler düzeyinde bile, verginin değişkenleri üzerinde düzenleme hakkı yerel yönetimlere tanınmayabilir³². Öte yandan, yerel yönetimlerin öz kaynak yaratma anlamında tek seçenekleri vergiler ya da harçlar değildir. Taşınır ve taşınmazların satış ya da kiralanmasından elde edilen gelirler, otopark işletme gelirleri, ceza ve faiz gelirleri ile yardımlar da bu kategori altında yer alır.

Yukarıda sözü edilen kriterler, idari özerklik başlığı altında değerlendirilebilir. Ancak, federal devletlerde bunların ötesinde daha geniş bir özerklik alanından söz etmek gerekir. Siyasi özerklik olarak da adlandırabileceğimiz bu özerklik, federe devlet düzeyinde, anayasa ve yasa yapma yanında yargılama ayrıcalıklarını, yerel yönetimler düzeyinde ise seçimle göreve gelen karar organları, ve örgütlenme özgürlüğü yanında vergilendirme hak ve yetkilerini içerir. Bölge devletlerinde özerk topluluk bölgelerine anayasa yapma yetkisi verilmez. Vergilendirme ve yargılama ayrıcalıkları ise sınırlı olarak verilir.

Yerinden yönetim özerkliğinin mutlak olmadığı ve bağımsızlık anlamına gelmeyeceği yukarıda belirtilmişti. Ancak, özerkliği dengeleyen bir mekanizma olmadığı müddetçe, bu cümlenin bir geçerliliği olmayacaktır. Özerkliği dengeleyen mekanizma **vesayet denetimidir**.

Vesayet denetiminin kaynağını oluşturan vesayet yetkisi, bir hukuk terimi³³ olarak iki farklı tüzel kişilik arasındaki denetim ilişkisidir. Bu yönüyle merkezi idarenin başkent ya da taşra teşkilatının ve bunların görevlilerinin, ayrı kamu tüzel kişiliği verilmiş hizmet yerinden yönetim kuruluşları ya da yerel yönetimler üzerindeki denetimi, idari vesayet ya da vesayet denetimi olarak adlandırılır. Bunun yanında, yerel yönetimlerin belli kamu hizmetlerini (su, kanalizasyon, ulaşım, gaz vb. gibi hizmetler) yürütmek üzere kendi tüzel kişiliği dışında kurdukları kuruluşlar üzerindeki denetimini de vesayet denetimi olarak adlandırmak gerekir.

Vesayet yetkisi yerinden yönetim kuruluşlarının organları ya da işlemleri üzerinde kullanılabilir. Organlar üzerinde kullanılan yetki organların görevden uzaklaştırılması³⁴; işlemler üzerindeki yetkiler ise iptal, onama, izin, yeniden görüşülmesini isteme, erteleme, düzeltme ve yargıya başvurma gibi

³² Başta da söylediğimiz gibi bunlar yalnızca genellemeler olarak kabul edilmelidir. Dünyada, üniter devlet kategorisine girdiği halde yerel yönetimlerin vergi koyabildiği ülkeler de bulunmaktadır. Ancak şunu rahatlıkla söylemek mümkündür: Üniter devletlerde yerel yönetimlerin, yerel öz gelir olarak vergiler yoluyla mali kaynak üretmesine, federal devletlerle karşılaştırıldığında oldukça sınırlı örnekler verilebilir.

³³ Vesayet makamı ya da vasilik ilişkisi medeni hukukun da önemli konu başlıklarından biridir. Hatta sahip olduğu olumsuz anlam nedeniyle, yönetim alanında kullanılmasının ortaya çıkardığı sakıncalar da bulunmaktadır. Ancak bu tartışmalar ya da medeni hukuktaki vesayet bizim incele alanımızda değildir.

³⁴ Türk yerel yönetim sistemi içinde, görevden uzaklaştırma kapsamında İçişleri Bakanı'na verilen yetki, kesin hükme kadar ve tedbir amaçlı geçici görevden uzaklaştırmadır. Yine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46. maddeleriyle düzenlenen, "belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde, büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilmesi de organlar üzerindeki vesayet yetkisi olarak kabul edilmelidir. Çünkü, bu durumda belediye başkanlığının terör dışındaki herhangi bir nedenle boşalması durumunda uygulanan prosedürün uygulanmasına izin verilmemektedir.

yetkililerdir (Eryılmaz 2019:384-85).³⁵ Bu yetkilerin merkezden yönetimlerce kullanılabilmesinin ön şartı ise yetkinin niteliği, konusu, şekli ve yetkiyi kullanacak makamın yasayla açıkça belirlenmiş olmasıdır.

Vesayet yetkisi, kullanılan yetkinin içeriğine bağlı olarak, hukukilik denetimi yanında yerindelik denetimi yapmayı da içerebilir. Hukukilik denetimi, yerinden yönetim kuruluşunun eylem ve işlemlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun denetimidir. Yerindelik denetimi ise eylem ve işlemlerin yerindeliliğinin, başka bir deyişle, uygunluğunun denetimidir. Örneğin; bir belediye kanunla kendisine görev olarak verilmiş itfaiye hizmetlerini, belediye meclisinin kararıyla piyasa firmalarına gördürmek için ihaleye çıkarsa, yani hizmeti özelleştirmeye çalışırsa, mülki idare amirinin başvurusu üzerine idari yargı yerleri belediye meclisinin kararını iptal eder. Çünkü, hizmetlerin özelleştirilmesine ilişkin belediye kanunda verilen izin, itfaiye hizmetleri özelinde Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılmıştır³⁶. Bu bir hukuki denetimdir. Ama aynı belediye, yine kanunda kendisine görev olarak verilmiş mezarlık hizmetlerini özelleştirmek isterse, bu kararının önünde hukuki bir engel yoktur. Öte yandan, vesayet makamı, bir belediye meclisinin özel mezarlık kurulması ve işletilmesine ilişkin kararını, “bu hizmet tipik bir belediye görevidir”; “mezarlık gibi önemli bir konu piyasaya gördürülemez”; “özel mezarlıkları uygun bulmuyorum gibi” ya da başka bir gerekçeyle denetlememesi gerekir. Çünkü, bunlar yerindelik denetimi kapsamına girer. Mezarlık örneğinde, bu gerekçelerle vesayet makamının belediyenin kararını iptal ettirmesi mümkün değilse de yerel yönetim mevzuatının geneli açısından, hukuki denetim yanında, yerinden yönetim denetimi yapmaya engel bir hüküm bulunmadığını da belirtmek gerekir.³⁷

Özerklik ve vesayet denetimi bir terazinin iki kefesindeki ağırlıklar gibidir. İdari vesayetin kapsamı genişletilirse, yerinden yönetimlerin özerklik alanı daralmaktadır. Yerinden yönetim özerkliği arttırıldığında ise bu yönetimlerin denetimsizliği sorunu ile karşılaşılabilir (Kavruk ve Yaylı 2008:4). Ancak, özerklik ve vesayet arasındaki dengenin nerede kurulması gerektiğine ilişkin elimizde somut ölçütler yoktur.

Vesayet denetiminin kaynağı ya da gerekçesi **idarenin bütünlüğüdür**. Şu ana kadar anlatılan temel kavramların her birinin, idarede bir karşılığı ve örgütlenmiş hali bulunmaktadır. Örneğin; merkezi yönetim başkent ve taşrada örgütlenirken, yerinden yönetimlerin pek çok türü vardır. Bu dağınık yapı bir parçalanmışlık hissini doğurabilir. Oysa tüm bu örgütler aslında tek bir bütünün parçasıdır. Bu bütünün ana teması “kamu” ya da “kamusallık”tır. Kamunun örgütlenmiş yapısını en iyi ifade eden kavram ise “idare”dir. Kavram aynı zamanda klasik erkler ayırımında yürütmenin örgütlenme boyutunu da karşılamaktadır.

İdarenin bütünlüğü meselesi, hem merkezi yönetimin kendi içinde hem de merkezi yönetimle yerinden yönetimler arasında ayrı ayrı düşünülmelidir. Çünkü, çok parçalı görünüm, yalnızca merkezden yönetimle yerinden yönetim arasındaki bir görüntü değildir. Merkezi yönetimin kendi içinde de çok parçalı bir yapısı vardır. Merkezi yönetimin kendi içinde bütünlük, bakanlıklar düzeyinde hiyerarşik emir komuta zinciri ile bakanlıklar arasında ise Cumhurbaşkanı aracılığıyla sağlanır. Yerinden yönetimler düzeyinde ise vesayet denetimi idarenin bütünlüğünü sağlamanın aracıdır (Gözler 2019:65).

³⁵ Bu yetkilere ilişkin Türk yerel yönetim sistemi üzerinden örnekler için Bkz. (Gözler 2019:78).

³⁶ Anayasa Mahkemesinin 26/6/2019 tarihli ve E.:2019/27; K.:2019/56 sayılı Kararı

³⁷ Örneğin 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre sınırların kesinleşmesi, sınır uyuşmazlıklarının çözümü, mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belde adının değiştirilmesi, imtiyaz verme, birlik kurma ve uluslararası işbirliği ile kardeş kent ilişkisi kurmanın yanında ortak faaliyet ve projeler gerçekleştirme, meclisin yetersizlik kararı, kadro belirleme ve personel istihdamı, belediyelerin idari işlemlerinin denetimi, hizmetlerde aksamanın tespiti ve müdahale etme, şirket ve işletme tesisi, beldenin imarı ve kentsel dönüşüm, diğer kuruluşlarla ilişkiler, ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı hususlarında merkezi yönetimin yerindelik denetimi ve dolayısı ile takdir yetkisi bulunmaktadır (Eryiğit 2015:232)

Anayasal anlamda vesayet denetiminin gerekçesi idarenin bütünlüğü olmakla birlikte, yerel yönetimler özelinde, daha derinlerde yatan başka bir nedeni de yasal mevzuata yansımamış olmakla birlikte göz önüne almak gerekir. Sözünü ettiğimiz neden, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında kamusal hizmetlerin sorumluluğu bölüşülmüş olsa bile, ana sorumlunun her zaman devlet olmasıdır. Şüphesiz ki yerel yönetimler de devlet tanımının bir parçasıdır. Ancak, merkezi yönetim, yerel kamusal hizmetlerin bile ülkenin tümünde uyum ve birlik içinde yürütülmesi sorumluluğunu esas olarak üzerinde taşır (Nadaroğlu 1989:33). Örneğin; bir belediyenin halkın sağlığını yakından ilgilendirmesine rağmen çöpleri vatandaşların yaşadıkları yerlerden uzaklaştırmaması ve bunun kamu sağlığını tehdit etmesi halinde, merkezi yönetim uzaktan olup biteni seyreder. Bir şekilde kendi personeli, araç gereci ya da üreteceği yeni yöntemlerle³⁸ sorunu gidermesi gerekir. Bu zorunluluk yalnızca devlet olmanın gereği değildir. Aynı zamanda, vatandaşların bakış açısıyla da ilgilidir. Çünkü, vatandaş belediye sorumluluğunu yerine getirmediğinde devletin çözüm bulmasını bekler³⁹. Ama sorun bu hale gelmeden de tedbir almak gereken durumlar vardır. Kendi kararlarını alabilen özerk yerel yönetimler üzerinde tedbir alabilmek, ancak, bu yönetimleri denetleyebilecek araçlara sahip olmakla mümkündür. Zira yerel yönetimler üzerinde hiyerarşi yetkileri kullanılamaz.

³⁸ Örneğin; belediye kanunun 57. maddesiyle, bir belediyenin sorumluluğundaki hizmetleri aksatması nedeniyle, halkın sağlık, huzur ve esenliği hayati derecede etkilenmesi durumunda, İçişleri Bakanına hizmeti valiye (merkezi yönetimin taşradaki en büyük mülki amiri) gördürme yetkisi verilmiştir. Vali aksaklığı öncelikle belediyenin araç, gereç, personel ve diğer kaynaklarıyla giderir. Mümkün olmadığı takdirde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarını da kullanabilir.

³⁹ 2021 yılı içerisinde, kimi boyutlarıyla yerel yönetimleri ilgilendirmesine rağmen, Marmara denizini kaplayan musilaj ve aynı yılın Ağustos ayı içerisinde ülkenin güneyinde ortaya çıkan orman yangınlarında kamuoyuna yansıyan bazı tartışmalar, burada sözü edilen durumu somut örnekleri olarak düşünülebilir.

KAYNAKÇA

- Arıkboğa, Erbay. 2018. "Yerinden Yönetim ve Merkezileşmiş Büyükşehir Sisteminde Yetkilerin Dağıtılması". *Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi* 6(1):1-34. doi: 10.14782/marusbd.412624.
- Bozan, Mahmut. 2017. "Üniter Yapıda Merkeziyet ve Adem-i Merkeziyetin Uyumu". *Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi* 8(16):21-40.
- Boztepe, Mehmet. 2019. "Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Türkiye’de Yerel Yönetimler - Merkezi İdare Arasında Görev ve Yetki Paylaşımının Sınırları". *Alanya Akademik Bakış* 3(1):49-71. doi: 10.29023/alanyaakademik.485906.
- Braun, Dietmar. 2011. "How Centralized Federations Avoid Over-Centralization". *Regional & Federal Studies* 21(1):35-54. doi: 10.1080/13597566.2010.507401.
- City of Toronto. 2021. "About Your Government in Canada". Erişim tarihi 09 Ocak 2021 (<https://www.toronto.ca/city-government/council/my-local-government-its-for-me/about-your-local-government/>).
- Çetin, Halis. 2020. "Muhafazakâr Düşüncenin Ekonomi-Politigi: ‘Sınırlı’ Mülkün ‘Zorunlu’ Meşruiyetinin ‘Sorumlu’ Mülkiyeti". *Muhafazakar Düşünce* 16(59):14-49.
- DeBoer, Jennifer. 2012. "Centralization and Decentralization in American Education Policy". *Peabody Journal of Education* 87(4):510-13. doi: 10.1080/0161956X.2012.705153.
- Eryılmaz, Bilal. 2019. *Kamu Yönetimi: Düşünceler, Yapılar, Fonksiyonlar, Politikalar*. 12. bs. Kocaeli: Umutepe Yayınları.
- Eryiğit, Burak Hamza. 2015. "Belediyelerin Vesayet Denetimine Farklı Bir Bakış". *Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi* 8(2):226-35.
- Gençoğlu, Mustafa. 2011. "1864 ve 1871 Vilâyet Nizamnamelerine Göre Osmanlı Taşra İdaresinde Yeniden Yapılanma". *Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 2(1):29-50.
- Gözler, Kemal. 2019. *Türkiye’nin Yönetim Yapısı (TC İdari Teşkilatı)*. 3. bs. Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları.
- Gözler, Kemal. 2021. "Yahya Berkol Gülgeç Bir Yazar Tanıtım Yazısı". Erişim Tarihi 13 Şubat 2021 (<https://www.anayasa.gen.tr/ybg.htm>).
- İktisadi Kalkınma Vakfı. t.y. "Avrupa Birliğini Kuran Antlaşma (Maastricht Antlaşması)". Erişim Tarihi 28 Şubat 2021 (<http://www.ikv.org.tr/images/files/A5-tr.pdf>).
- Karasu, Koray. 2020. "İngiltere’de Kamu Yönetimi". Ss. 175-348 içinde *Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri*. Ankara: İmge.
- Kavruk, Hikmet, ve Hasan Yayli. 2008. "2004 Belediye Reform Çalışmalarında İdari Vesayete İlişkin Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi ve Bir Araştırma". *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi* 10(3):1-31.
- Keleş, Ruşen. 2019. *Yerinden Yönetim ve Siyaset*. 11. bs. İzmir: Cem Yay.
- La Boétie, Etienne de. 2011. *Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev*. 3. bs. Ankara: İmge.
- McCormick, John. 2020. *Karşılaştırmalı Siyaset ve Yönetim Sistemleri*. Ankara: Felix.

Mumford, Lewis. 2007. *Tarih Boyunca Kent Kökenleri, Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği*. İstanbul: Ayrıntı.

Nadaroğlu, Halil. 1989. *Mahalli İdareler*. 4. bs. İstanbul: Beta.

Nalbant, Atilla. 1996. "Bölgesel Devlet Yeni Bir Devlet Biçimi mi? Kuramsal Temeller". *Amme İdaresi Dergisi* 29(2):39-70.

Ömürgönülşen, Uğur, ve Ozan Zengin. 2020. "Amerika Birleşik Devletleri'nde Kamu Yönetimi". Ss. 349-435 içinde *Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri*. Ankara: İmge.

Pirenne, Henri. 2014. *Ortaçağ Kentleri*. İstanbul: İletişim Yayınları.

TODAİE. 1991. *Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA)*. Ankara: TODAİE Yay, (238).

Tuncer, Aziz. 2013. "Merkeziyetçiliğin Merkezinde Ademî – Merkezîleşme: Fransa' da Bölgesel Politikaların Gelişmesi". *Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi* 8(2):185-203.

Turan, Menaf, ve Mahmut Güler. 2018. "Yerel Yönetimlere İlişkin Temel Kavramlar". Ss. 5-32 içinde *Yerel Yönetimler*, editör K. Görmez ve H. Yaylı. Ankara: Orion.

Türkiye Belediyeler Birliği. 2021. "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı". Erişim Tarihi 10 Ocak 2021 (https://www.tbb.gov.tr/mevzuat/kanunlar/Avrupa_Yerel_Yonetimler_ozerklik_Sarti.pdf).

Yaslıkaya, Refik. 2019. "Yerel Yönetimlerde Ölçek Ekonomisi: Teori, Kavram ve Tartışmalar". *Liberal Düşünce Dergisi* 24(95):163-92. doi: 10.36484/liberal.612182.

Zakharov, Andrei. 2011. "Russian Federalism as a 'Dormant' Institution". *Russian Politics & Law* 49(4):8-17. doi: 10.2753/RUP1061-1940490401.